

אפולו פאוור בע"מ

("החברה")

3 בספטמבר, 2023

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: דיווח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של החברה הצעה פרטית לעובדים ונושאי משרה ותמחור מחדש של אופציות

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדיווח"), תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("תקנות ההצבעה") ותקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("תקנות הודעה ומודעה"), מתכבדת החברה להודיע בזאת, על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה, שתקיים ב- 17 באוקטובר, 2023 במשרדי ש. הורוביץ ושות' ברחוב אחד העם 31, תל אביב, בשעה 11:00 ("האסיפה" או "האסיפה הכללית"). אם לא ימצא מנין חוקי כמפורט להלן, כעבור חצי שעה מן המועד הנקבע לאסיפה, תדחה האסיפה בשבוע ימים, ותתקיים ב- 24 באוקטובר, 2023, באותה השעה ובאותו המקום.

בהתאם לתקנות הצעה פרטית, מודיעה החברה בזאת, כי ביום 3.9.2023 אישר דירקטוריון החברה, בהמשך לאישור ועדת התגמול (ביחס לנושאי משרה), הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה מהותית של 1,154,000 כתיבי אופציה (לא סחירים) הניתנים למימוש ל- 1,154,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה ("מניות רגילות") ל- 6 נושאי משרה בחברה ול- 7 עובדים בחברה ובחברת הבת סולארפיינט בע"מ ("סולארפיינט", סולארפיינט והחברה ביחד: "הקבוצה"), אשר מהווים נכון למועד זה (בהנחת מימוש תיאורטית) כ- 2.45% מהונה המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בחברה וכ- 2.14% בדילול מלא ("ההצעה הפרטית").¹ תנאי האופציות המוקצות בהצעה הפרטית מפורטים בנספח א' לדוח זה, כאשר לאישור האסיפה המזומנת בדוח זה מובאת הקצאת 344,000 אופציות (מתוך הכמות של 1,154,000 האופציות הנ"ל) לארבעה נושאי משרה שהינם דירקטורים בחברה, כמפורט בסעיף 1.8 להלן.

כמו כן, מודיעה החברה בזאת על תמחור מחדש של אופציות קיימות (לא סחירות) כמפורט בנספח ב' לדוח זה.

1. פירוט הנושאים שעל סדר היום באסיפה ועיקרי ההחלטות המוצעות

- 1.1 דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2022.
- 1.2 דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים בשנת 2022.
- 1.3 מינוי מחדש של משרד רואי החשבון שטראוס לזר ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה, לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
- 1.4 הארכת כהונתם של הדירקטורים הבאים ה"ה (שאינם דח"צים): יום טוב סמיה, עודד רוזנברג, ערן מימון, רפאל קסטן וליאור וידר לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה.

הצהרה מטעם כל דירקטור, כי מתקיימים לגביו התנאים הנדרשים לכהונה כדירקטור בחברה בהתאם להוראות סעיף 224 לחוק החברות, מצורפת כנספח ג' לדיווח זה.

¹ יובהר כי הענקת זו אינה מבוצעת מכח מתאר הנושא תאריך 1.11.2021 (ראו דיווח משלים מיום 2.12.2021 (מס' אסמכתא - 2021-01-175890) אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה).

ההצבעה לגבי כל מועמד לכהונה כדירקטור דלעיל תעשה בנפרד.

בהתאם לתקנה 36ב(א)(10) לתקנות הדיווח, הפרטים אודות המוצעים להארכת כהונה כדירקטורים בחברה מפורטים בחלק ד' לדוח השנתי של החברה לשנת 2022 אשר פורסם במגנ"א ביום 16.3.2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-027792) ונכלל בזאת על דרך ההפניה ("הדוח התקופתי לשנת 2022"). למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים של הדירקטורים האמורים כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת 2022.

תנאי כהונתם של ה"ה יום טוב סמיה, עודד רוזנברג, ערן מימון ורפאל קסטן, כל אחד מהם, לפי העניין, יישארו ללא שינוי לרבות הסדרי הביטוח, השיפוי והפטור הקיימים בחברה.² בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 3.9.2023, בכפוף לאישור הארכת כהונתם של ה"ה רז אביו וארז כמפורט בס"ק 1.5 ו- 1.6 להלן, יהא מר ליאור וידר זכאי, החל מיום 20.12.2023, לגמול שנתי ולגמול השתתפות בשיבות בגובה הסכום המרבי בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), לפי הדרגה שבה תהא מסווגת החברה, מעת לעת, ולהחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. מר וידר ימשיך להיות זכאי להיכלל בהסדר הביטוח הקיים בחברה לדירקטורים ולנושאי משרה, כפי שיאושר מעת ועת, לקבלת כתב פטור והתחייבות לשיפוי.³

1.5 אישור הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית גב' ורד רז-אביו, ב- 3 שנים החל מיום 20 בדצמבר 2023

מוצע לאשר את הארכת כהונתה של הדירקטורית החיצונית, גב' ורד רז-אביו, המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה החל מיום 20.12.2017, לתקופה נוספת בת 3 שנים, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות, וזאת החל מיום 20.12.2023.

בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 3.9.2023, בכפוף לאישור הארכת כהונתה של גב' ורד רז-אביו כאמור והחל מיום 20.12.2023, תהא גב' ורד רז-אביו זכאית לגמול שנתי ולגמול השתתפות בשיבות בגובה הסכום המרבי בהתאם לתקנות הגמול, לפי הדרגה שבה תהא מסווגת החברה, מעת לעת, ולהחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. בהתאם להוראות סעיף 7 לתקנות הגמול, תשלום גמול לדירקטורית חיצונית בסכום המרבי כאמור, אינו מצריך את אישור האסיפה הכללית של החברה.

בנוסף תמשיך גב' ורד רז-אביו להיות זכאית להיכלל בהסדר הביטוח הקיים בחברה לדירקטורים ולנושאי משרה, כפי שיאושר מעת ועת, לקבלת כתב פטור והתחייבות לשיפוי.⁴

לפרטים הנוגעים לגב' ורד רז-אביו בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדיווח, ראו פרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2022. למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים האמורים כפי שהובאו בדוח האמור.

הצהרתה של גב' רז-אביו לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה, כנדרש על פי הוראות סעיפים 224ב(א) ו- 241 לחוק החברות מצ"ב כנספח ד' לדוח זה.

² לפרטים בדבר ביטוח דירקטורים ונושאי המשרה בחברה ראו דוח מיידי מיום 20.10.2022 (מס' אסמכתא 2022-01-128413), אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה. לפרטים בדבר החלטות החברה לעניין פטור ושיפוי לנושאי משרה ראו דיווח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית מיום 14.8.2017 (מס' אסמכתא 2017-01-070375).

³ ראה ה"ש 2 לעיל.

⁴ ראה ה"ש 2 לעיל.

1.6 אישור הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני מר זיו ארז, ב- 3 שנים החל מיום 20 בדצמבר 2023

מוצע לאשר את הארכת כהונתו של הדירקטור החיצוני, מר זיו ארז, המכהן כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 20.12.2017, לתקופה נוספת בת 3 שנים, בהתאם לסעיף 245 לחוק החברות, וזאת החל מיום 20.12.2023.

בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 3.9.2023, בכפוף לאישור הארכת כהונתו של מר זיו ארז כאמור והחל מיום 20.12.2023, יהא מר זיו ארז זכאי לגמול שנתי ולגמול השתתפות בגובה הסכום המרבי בהתאם לתקנות הגמול, לפי הדרגה שבה תהא מסווגת החברה, מעת לעת, ולהחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. בהתאם להוראות סעיף 7 לתקנות הגמול, תשלום גמול לדירקטור חיצוני בסכום המרבי כאמור, אינו מצריך את אישור האסיפה הכללית של החברה.

בנוסף ימשיך מר זיו ארז להיות זכאי להיכלל בהסדר הביטוח הקיים בחברה לדירקטורים ולנושאי משרה, כפי שיאושר מעת ועת, ולקבלת כתב פטור והתחייבות לשיפוי⁵.

לפרטים הנוגעים למר זיו ארז בהתאם להוראות תקנה 26 לתקנות הדיווח, ראו פרק ד' לדוח התקופתי לשנת 2022. למיטב ידיעת החברה, לא חל שינוי בפרטים האמורים כפי שהובאו בדוח האמור.

הצהרתו של מר זיו ארז לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה, כנדרש על פי הוראות סעיפים 224ב(א) ו-241 לחוק החברות מצ"ב כנספת ד' לדוח זה.

1.7 תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה

1.7.1 רקע ונוסח ההחלטה מוצעת:

ביום 1.7.2021 אישרה האסיפה הכללית של החברה מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה, לתקופה של 3 שנים ממועד אישור האסיפה כאמור, קרי, עד ליום 1.7.2024 ("מדיניות התגמול הקיימת").⁶ בהתאם להוראות סעיף 267א' לחוק החברות, בהתאם לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון מיום 3.9.2023 מוצע לעדכן את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה בנוסח המצורף כנספת ה' לדוח זה, וזאת לצורך הכללת האפשרות להענקת יחידות מניה חסומות (תחת מגבלות מסוימות) והבהרת ההוראות הנוגעות לתגמול דירקטורים. יובהר כי לא יחול שינוי בתקופת מדיניות התגמול.

1.7.2 נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה:

1.7.2.1 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בדעה כי העדכונים למדיניות התגמול הקיימת משרתים את קידום מטרות החברה ואת הצורך ביצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה.

1.7.2.2 מעבר לכך, קבע דירקטוריון החברה כי מדיניות התגמול המוצעת עולה בקנה אחד עם טובת החברה ותסייע לחברה לגייס ולשמר נושאי משרה בעלי כישורים הולמים.

יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 267א(ג) לחוק החברות, גם אם האסיפה הכללית המזומנת על פי דוח מיידי זה תתנגד לאישור מדיניות התגמול המוצעת, דירקטוריון החברה יהא רשאי לאשר את מדיניות התגמול המוצעת, ככל שועדת התגמול, ולאחריה הדירקטוריון, יחליטו על יסוד נימוקים מפורטים ולאחר שידונו מחדש במדיניות התגמול המוצעת, כי אישור מדיניות התגמול המוצעת על אף התנגדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.

⁵ ראה ה"ש 2 לעיל.

⁶ לפרטים נוספים, לרבות עותק ממדיניות התגמול הקיימת, ראו דוח מיידי משלים בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת מיום 21.6.2021 (מס' אסמכתא: 104685-01-2021) אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה.

1.8 אישור הקצאת אופציות לארבעה נושאי משרה בחברה

1.8.1 ההחלטה המוצעת

בהמשך להחלטת דירקטוריון החברה מיום 3.9.2023 (והחלטת ועדת התגמול ביחס לנושאי משרה), לאשר הקצאת כמות כוללת של 1,154,000 אופציות (לא סחירות) ל- 6 נושאי משרה בחברה ול- 7 עובדים שאינם נושאי משרה כמפורט בטבלה שבסעיף 1 **לנספח ב'** לדוח זה, מובאת לאישור האסיפה הכללית המזומנת בדוח זה הקצאת כמות כוללת של 344,000 אופציות (לא סחירות) של החברה (מתוך הכמות של 1,154,000 האופציות הנ"ל) ("**האופציות החדשות**"), הניתנות למימוש ל- 344,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה ("**מניות רגילות**") לארבעה ניצעים המכהנים כדירקטור/מנכ"ל, כמפורט בטבלה שלהלן ("**המנהלים**") ו- ("**ההצעה הפרטית המהותית**"):

שם הניצע	תפקיד	האופציות החדשות
עודד רוזנברג	מנכ"ל ודירקטור	140,000
ערן מימון	CTO ודירקטור	140,000
יום טוב סמיה	יו"ר דירקטוריון	37,000
רפי קסטן	דירקטור ויועץ	27,000

האופציות החדשות מהוות נכון למועד זה (בהנחת מימוש תיאורטית) כ-0.73% מהונה המונפק והנפרע של החברה וכ- 0.64% מזכויות ההצבעה בחברה בדילול מלא.

לפרטים נוספים בהתאם להוראות תקנות הצעה פרטית, ראו **נספח ב'** לדוח זה.

יובהר כי ההצבעה לגבי הקצאת האופציות החדשות לכל אחד מהמנהלים תעשה בנפרד, כדלקמן:

1.8.1.1 הקצאת 140,000 אופציות הניתנות למימוש ל- 140,000 מניות רגילות של החברה למר עודד רוזנברג, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור.

1.8.1.2 הקצאת 140,000 אופציות הניתנות למימוש ל- 140,000 מניות רגילות של החברה למר ערן מימון, המכהן כ- CTO ודירקטור.

1.8.1.3 הקצאת 37,000 אופציות הניתנות למימוש ל- 37,000 מניות רגילות של החברה למר יום טוב סמיה, המכהן כיו"ר דירקטוריון.

1.8.1.4 הקצאת 27,000 אופציות הניתנות למימוש ל- 27,000 מניות רגילות של החברה למר רפאל קסטן, המכהן כדירקטור ויועץ, וזאת בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול של החברה כמפורט בס"ק 1.7 לעיל.

1.8.2 לפרטים נוספים, לרבות בדבר תנאי הכהונה וההעסקה והשכלתם של המנהלים, ראו גילוי בהתאם לתקנה 26 בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022.

1.8.3 לפרטים בדבר תנאי הכהונה וההעסקה של המנהלים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח ראו **נספח א'**.

1.8.4 תמצית נימוקי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה להקצאת האופציות החדשות למנהלים

1.8.4.1 הקצאת האופציות החדשות נועדה לקדם את טובת החברה ויעדיה באמצעות מתן תמריצים למנהלים, אשר מכהנים כנושאי משרה בחברה וכתמריץ להמשיך לכהן בחברה לאורך זמן, לפעול להשאת רווחיה ובמטרה לתגמלם על מאמציהם.

1.8.4.2 יש ביכולתם של המנהלים לתרום לחברה, ליעדיה, לפיתוחה וכן לתוצאותיה העסקיות העתידיות, והתגמול המוצע עולה בקנה אחד עם התרומה הצפויה ומצבה הנוכחי של החברה.

1.8.4.3 ועדת התגמול והדירקטוריון, שקלו, בין היתר, את השיקולים המפורטים בסעיף 267ב(א) לחוק החברות (ביניהם קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח; יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב בין השאר במדיניות ניהול הסיכונים של החברה; גודל החברה ואופי פעילותה; תרומתם של המנהלים להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, והכל בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידם), תוך התייחסות לעניינים הרלבנטיים המפורטים בחלק א' ובחלק ב' לתוספת הראשונה א' לחוק החברות (ביניהם השכלתם, כישוריהם, מומחיותם, ניסיונם המקצועי, הישגיהם, ותפקידם, וכן תקופת ההבשלה של האופציות החדשות).

1.8.4.4 לדעת ועדת התגמול והדירקטוריון החברה, יש בהקצאה הפרטית כדי לתמרץ את המנהלים לפעול לשיפור בביצועי ותוצאות החברה לטווח ארוך, ולקשור בין תגמולם לבין הגידול בערך החברה, תוך נטילת סיכונים מבוקרת.

1.8.4.5 לאור כל האמור לעיל, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי הענקת האופציות החדשות למנהלים כמוצע הינה סבירה ראויה ומידתית, ובעלת חשיבות בשימורם של הניצעים ומשרתת את טובת החברה וצרכיה.

1.9 תמחור מחדש של אופציות (לא סחירות) שהוענקו למר רפאל קסטן (דירקטור המספק שירותי ייעוץ לחברה)

כמפורט בנספח ב' לדוח זה, ביום 3.9.2023, החליט דירקטוריון החברה (בהמשך לוועדת התגמול ביחס לנושאי משרה), לעדכן את מחירי המימוש הקיימים של אופציות (לא סחירות) אשר הוענקו לאורך השנים, בעלי מחירי מימוש של בין 22.37 ₪ ל- 40.29 ₪, וזאת על רקע ירידות בשוקי המניות בארץ ובעולם, ובהתחשב בכך שמחירי המימוש הקיימים של אופציות אלו גבוהים משמעותית ממחיר המניה הנוכחי, באופן שישמור על הלימה בין תרומת בעלי האופציות לתגמול הוני ריאלי ומאוזן.

לאסיפה כללית זו מובא לאישור תמחור מחדש של 40,000 אופציות (לא סחירות), בעלות מחיר מימוש של 29.69 ₪, המוחזקות ע"י מר רפאל קסטן, דירקטור המספק שירותי ייעוץ לחברה, כך שמחיר המימוש של אופציות אלו יעודכן (בדומה לכל יתר האופציות המתומחרות מחדש) למחיר שהינו הגבוה מבין: (א) מחיר הסגירה של מניית החברה במועד האסיפה הכללית המזומנת במסגרת דוח זה בתוספת 15% ו- (ב) המחיר הממוצע של מניית החברה ב- 30 ימי המסחר הקודמים ליום הנ"ל בתוספת 15%. שווי ההטבה, תחת ההנחה שמחיר המימוש החדש הינו 16.30 ₪ (המחיר הממוצע של מניית החברה ב- 30 ימי המסחר שקדמו ליום 31.8.2023 בתוספת 15%), עומד על כ- 100 אלף ש"ח. לפרטים נוספים, לרבות נימוקי ההחלטה וכן סיכום תנאי הכהונה וההעסקה הקיימים של מר קסטן, ראו נספחים ב' ו- ו' לדוח זה. החלטה זו כפופה לאישור תיקון מדיניות התגמול של החברה כמפורט בס"ק 1.7 לעיל.

2. האישורים הנדרשים

2.1 ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.7, 1.8.1.1 עד 1.8.1.4 ו- 1.9 לעיל אושרו פה אחד על ידי ועדת התגמול במסגרת ישיבה שהתקיימה ביום 3.9.2023. בקבלת ההחלטות בועדת התגמול השתתפו כל חברי הועדה - ה"ה זיו ארז (דח"צ), ורד רז-אביו (דח"צית) וליאור וידר (דירקטור בלתי תלוי).

2.2 ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.7, 1.8.1.1 עד 1.8.1.4 ו- 1.9 לעיל אושרו פה אחד על ידי דירקטוריון החברה במסגרת ישיבתו מיום 3.9.2023. בקבלת ההחלטות בדירקטוריון השתתפו חברי הדירקטוריון - זיו ארז (דח"צ), ורד רז-אביו (דח"צית) וליאור וידר (דירקטור בלתי תלוי).

2.3 לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כאמור, טעונות ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.8.1.1, 1.8.1.4 ו-1.9 לעיל את אישור האסיפה הכללית שהודעה על זימונה נמסרת במסגרת דוח זה.

2.4 יצוין כי ועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון רשאים, במקרים מיוחדים, לאשר את ההחלטות לעיל גם אם האסיפה התנגדה לאישורן, ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון החליטו על כך, על יסוד נימוקים מפורטים, לאחר שדנו מחדש בעסקאות ובחנו בדיון כאמור, בין השאר, את התנגדות האסיפה.

2.5 החברה אינה חברת נכדה ציבורית.

3. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות

3.1 הרוב הנדרש לקבלת החלטות מס' 1.3, 1.4, 1.8.1.2, 1.8.1.3, 1.8.1.4 ו-1.9 לעיל הוא רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה או באסיפה הנדחית בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

3.2 הרוב הנדרש לקבלת החלטות מס' 1.5 ו-1.6 לעיל הוא רוב מכלל קולות בעלי המניות הרשאים להצביע והמשתתפים באסיפה או באסיפה הנדחית, בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

3.2.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי למעט עניין אישי שאינו כתוצאה מקשריו עם בעלי השליטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

3.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף משנה 3.2.1 לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

3.3 לצורך אישור ההחלטות המפורטות בסעיפים 1.7 ו-1.8.1.1 שעל סדר היום, נדרש כי יתקיים אחד מאלה:

3.3.1 במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים, לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים;

3.3.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 3.3.1 לעיל, לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

4. בעל השליטה בחברה

בעלת השליטה בחברה הינה חברת וסטאר החזקות בע"מ ("וסטאר אחזקות").⁷ למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה, וסטאר אחזקות מחזיקה 24,104,357.41 מניות רגילות של החברה אשר מהווים כ- 51.10% מהון המניות המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה בחברה (כ- 45.94% מהון המניות וזכויות ההצבעה של החברה בדילול מלא)⁸.

⁷ למיטב ידיעת החברה, ה"ה ישי מור (ת.ז. 054330915) ויוסף שבח מור (ת.ז. 057249625) מחזיקים במלוא הונה של וסטאר אחזקות, בחלקים שווים.

⁸ למיטב ידיעת החברה, נכון למועד זה: (א) מר ישי מור מחזיק 1,693,780 מניות רגילות של החברה אשר מהווים כ- 3.59% מהון המניות המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה בחברה (כ- 3.31% מהון המניות וזכויות ההצבעה של החברה בדילול מלא), (ב) מר יוסף שבח מור מחזיק 82,982.60 מניות רגילות של החברה אשר מהווים כ- 0.18% מהון המניות המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה בחברה (כ- 0.16% מהון המניות המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה בחברה).

שמות הדירקטורים שלהם עניין אישי ומהות עניין זה בהחלטות לעיל

5.

ה"ה יום טוב סמיה, עודד רוזנברג, ערן מימון ורפאל קסטן הינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטות המפורטות בסעיף 1.8 לעיל (כל אחד ביחס להחלטה הנוגעת אליו, לפי העניין), כל חברי הדירקטוריון הינם בעלי עניין אישי ביחס להחלטה המפורטת בסעיף 1.7 לעיל ומר רפאל קסטן הינו בעל עניין אישי באישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.9 לעיל; היות והן מתייחסות, לתנאי כהונתם והעסקתם.

הצבעה באסיפה

6.

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית (כמפורט להלן).

בעל מניות, הרשום במרשם בעלי המניות, רשאי למנות בא כח להשתתף ולהצביע במקומו, בין באופן אישי ובין באמצעות כתב הצבעה. כל מסמך הממנה בא כוח להצבעה ("כתב המינוי"), ייפוי-כוח (אם ישנו) שלפיו נחתם כתב המינוי, או העתק ממנו המאושר על ידי עורך-דין וכן אישור בעלות, כמפורט להלן, יופקדו במשרדי ש. הורוביץ ושות' בכתובת המפורטת לעיל עד 48 שעות לפני המועד הקבוע לאסיפה.

בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 ("תקנות הוכחת בעלות במניה"), בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם על שם החברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה הכללית, ימציא לחברה אישור בעלות מאת חבר בורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, כהגדרתו להלן, כנדרש לפי התקנות האמורות.

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה אשר אצלו רשומות מניותיו או במשלוח בדואר אל מעונו תמורת דמי המשלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שבקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

בהתאם להוראות תקנה 4א לתקנות הוכחת בעלות במניה, מסר אלקטרוני מאושר לפי סעיף 44א5 לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית - דינו כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו.

בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

הצבעה באמצעות כתב הצבעה

7.

בעלי מניות רשאים להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. נוסח כתב ההצבעה והודעות עמדה (ככל שתהיינה) כמשמעותם בסעיף 88 לחוק החברות, בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא במגנ"א, אתר ההפצה של הרשות, בכתובת האינטרנט:

www.magna.isa.gov.il; ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת האינטרנט: maya.tase.co.il. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

חבר בורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, לא יאוחר מ-5 ימים לאחר המועד הקובע קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה, באתר ההפצה של הרשות, לכל בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אינו מעוניין בכך או שהודיע

מהון המניות וזכויות ההצבעה של החברה בדילול מלא) ו- (ג) מר הילל מור (בנו של מר יוסף שבח מור) מחזיק 391.30 מניות רגילות של החברה.

שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע (כהגדרתו להלן).

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות המעוניין להצביע בכתב, יציין בטופס את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו או צילום דרכונו או צילום תעודת ההתאגדות.

בעל מניות לא רשום המעוניין להצביע באסיפה הכללית בהצבעה בכתב, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור הבעלות.

את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כמפורט לעיל, יש להמציא למשרדי ש. הורוביץ ושות' בכתובת המפורטת לעיל עד 4 שעות לפני מועד כינוס כל אסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו למשרדי ש. הורוביץ ושות'.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי מניות לחברה הינו עד 10 ימים לפני מועד האסיפות. החברה רשאית להמציא לרשות ולבורסה הודעת עמדה שתכלול את תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון הינו עד 5 ימים לפני מועד האסיפות.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית

8.

בנוסף לאמור לעיל, רשאי בעל מניות לא רשום להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה בתקנות ההצבעה ("מערכת ההצבעה האלקטרונית") בקישורית הבאה: <https://votes.isa.gov.il>

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44א(3) לחוק ניירות ערך, לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("רשימת הזכאים להצביע במערכת"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 בצהריים של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות ההצבעה.

חבר הבורסה יעביר, בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלת תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("אישור מסירת הרשימה"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת, ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

כניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית תעשה באמצעות מספר זיהוי של בעל החשבון (או אחד מבעליו, בחשבון משותף) וקוד גישה, אשר יופק עבור בעל החשבון על ידי חבר הבורסה. עם הכניסה למערכת ההצבעה האלקטרונית, יוכל בעל המניות להצביע ביחס לנושאים של סדר היום, או לחילופין, יוכל לבקש כי פרטיו יועברו באמצעות המערכת לחברה לצורך הוכחת בעלות במניותיו ללא ציון אופן ההצבעה, על מנת שיוכל להצביע פיזית באסיפה וללא צורך בהצגת אישור בעלות.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת הרשימה ועד ל- 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה ("מועד נעילת ההצבעות") ותהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

המועד הקובע

9.

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפות בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות ההצבעה הינו ה- 14 בספטמבר, 2023 ("המועד הקובע"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

המניין החוקי

10.

המניין החוקי לפתיחת הדיון באסיפה הכללית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, לפחות שני (2) בעלי מניות בעצמם או על ידי באי כח, המחזיקים לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מזכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("המניין החוקי").

אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תדחה האסיפה בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה השעה ולאותו המקום או למועד אחר אם צוין בהזמנה לאסיפה או בהודעה על האסיפה, ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמה נקראה האסיפה הראשונה ("האסיפה הנדחית").

לא נכח באסיפה הנדחית, מנין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.

בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז' לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("מערכת ההצבעה האלקטרונית" ו-"חוק ניירות ערך", בהתאמה) כמפורט בסעיף 8 לעיל.

11. הוספת נושא לסדר היום

- 11.1 בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי להגיש בקשה לדירקטוריון החברה בהתאם להוראות לסעיף 66(ב) לחוק החברות, לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.
- 11.2 בהתאם לתקנות הודעה ומודעה, בקשה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות תומצא לחברה עד 7 ימים לאחר זימון זה.
- 11.3 מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש להכלילו בסדר היום כאמור לעיל מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תפרסם החברה באתר ההפצה סדר יום וכתב הצבעה מעודכנים, וזאת עד 7 ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה.
- 11.4 אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה זו.

12. סמכות רשות ניירות ערך

בתוך עשרים ואחד (21) ימים מיום פרסום דוח זה רשאית רשות ניירות ערך להורות לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להצעת המניות החסומות נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח, באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה ימי עסקים ולא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום התיקון לדוח.

13. נציג החברה לעניין הטיפול בדוח

נציג החברה לטיפול בדוח הינו עו"ד אמיר עסלי משרד ש. הורוביץ ושות', אחד העם 31, תל-אביב. טל: 03-5670800, פקס: 03-5660974.

14. עיון במסמכים

ניתן לעיין בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות, באתר האינטרנט של הרשות ובאתר של הבורסה, כמפורט בסעיף 7 לעיל, וכן במשרדי ש. הורוביץ ושות' בכתובת המצוינת לעיל, בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון 03-5670800, וזאת עד למועד כינוס האסיפה כמפורט לעיל.

בכבוד רב,

אפולו פאוור בע"מ

באמצעות: עודד רוזנברג, מנכ"ל

נספח א'

פירוט בדבר הצעה פרטית מהותית והצעה פרטית שאינה מהותית

בהתאם לתקנות הצעה פרטית

הניצעים²

1.

שם הניצע	תפקיד	אופציות
עודד רוזנברג	מנכ"ל ודירקטור	140,000
ערן מימון	CTO ודירקטור	140,000
יום טוב סמיה	יו"ר הדירקטוריון	37,000
רפאל קסטן	דירקטור ויועץ	27,000
נושא משרה שאינו דירקטור/מנכ"ל		90,000
נושא משרה שאינו דירקטור/מנכ"ל		90,000
7 עובדים שאינם נושאי משרה		630,000
סה"כ		1,154,000

2.

תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהיו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא

- 2.1 במסגרת הצעה פרטית זו מוקצים לניצעים, ללא תמורה, 1,154,000 אופציות (לא סחירות) ("האופציות") הניתנות למימוש ל- 1,154,000 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב, כמפורט להלן. הקצאת האופציות לארבעת נושאי המשרה המכהנים כדירקטור/מנכ"ל מהווה הצעה פרטית מהותית, בעוד שהקצאת האופציות ליתר הניצעים מהווה הצעה פרטית שאינה מהותית.
- 2.2 האופציות יוקצו לניצעים ללא תמורה. האופציות יוקצו לנאמן עבור הניצעים, בהתאם לתכנית אופציות אשר אומצה על ידי הדירקטוריון ("התכנית").
- 2.3 סך כל המניות שתנבענה מימוש האופציות, בהנחה של מימוש כל האופציות, נכון למועד דוח זה, הינו כ- 2.45% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכ- 2.14% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה, בדילול מלא.

² ביחס לכל הניצעים בהקצאה מתקיימים יחסי עובד-מעביד בין החברה או חברת הבת לבין הניצע, למעט מר יום טוב סמיה ומר רפאל קסטן.

להלן פירוט בדבר השיעור באחוזים שמהווים ניירות הערך המוצעים מההון המונפק והנפרע:

לأחר ההצעה הפרטית					ערב ההצעה הפרטית*				המחזיקים במניות החברה	
שיווג	שם	כמות מניות*	כמות אופציות (קיימות)	שיעור בהון ובהצבעה	כמות מניות*	כמות אופציות (קיימות)	שיעור בהון ובהצבעה	כמות מניות*	שיעור בהון ובהצבעה	כמות אופציות (קיימות)
ניצעים שהינם נושאי משרה	עודד רוזנברג	746,618	565,005	1.58%	2.46%	746,618	565,005	1.58%	2.66%	705,005
	ערן מימון	716,374	589,845	1.52%	2.45%	716,374	589,845	1.52%	2.65%	729,845
	יום טוב סמיה	190,904	98,891	0.40%	0.54%	190,904	98,891	0.40%	0.60%	135,891
	רפי קסטן	7,930	40,232	0.02%	0.09%	7,930	40,232	0.02%	0.14%	77,232
	זיו ארז	0	66,383	0.00%	0.13%	0	66,383	0.00%	0.12%	66,383
	ורז רז אביו	0	66,383	0.00%	0.13%	0	66,383	0.00%	0.12%	66,383
	ליאור וידר	0	66,383	0.00%	0.13%	0	66,383	0.00%	0.12%	66,383
	רם בר גיל	2,500	210,750	0.01%	0.40%	2,500	210,750	0.01%	0.55%	300,750
	אסף כץ	167	309,210	0.00%	0.59%	167	309,210	0.00%	0.74%	399,210
ניצעים שאינם נושאי משרה	7 עובדים שאינם נושאי משרה	331,259	1,389,665	0.70%	3.23%	331,259	1,389,665	0.70%	4.31%	2,019,665
בעלי ענין (שאינם הניצעים)	וסטאר אחזקות	24,104,357	610,534	51.10%	45.94%	24,104,357	610,534	51.10%	44.94%	610,534
	ישי מור	1,693,780	88,582	3.59%	3.31%	1,693,780	88,582	3.59%	3.24%	88,582
	הילל מור	391	9	0.00%	0.00%	391	9	0.00%	0.00%	9
	יוסף שבח מור	82,983	1,992	0.18%	0.16%	82,983	1,992	0.18%	0.15%	1,992
	הפניקס קופ"ג	4,471,803	405,831	9.48%	9.07%	4,471,803	405,831	9.48%	8.87%	405,831
	מור ק. גמל	2,426,861	219,097	5.15%	4.92%	2,426,861	219,097	5.15%	4.81%	219,097
	הפניקס נוסטרו	20,023	44,775	0.04%	0.12%	20,023	44,775	0.04%	0.12%	44,775
	מור ניהול קרנות נאמנות	12,943	0	0.03%	0.02%	12,943	0	0.03%	0.02%	0
	אקסלנס ק. נאמנות	601,036	0	1.27%	1.12%	601,036	0	1.27%	1.09%	0
	אקסלנס ע. שוק	16,477	0	0.03%	0.03%	16,477	0	0.03%	0.03%	0
	שותפות מדדי מניות	8,194	0	0.02%	0.02%	8,194	0	0.02%	0.01%	0
	יתר בעלי המניות	11,733,637	1,780,176	24.88%	25.16%	11,733,637	1,780,176	24.88%	24.68%	2,934,176

(*) נכון ליום 3.9.2023. החזקות הגופים המוסדיים הינן בהתאם למפורט בדוח מידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה אשר פורסם ביום 5.7.2023 (מסי' אסמכתא 2023-01-075246) ונכלל בזאת על דרך ההפניה.

- 2.4 האופציות יוקצו לניצעים לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי דין להצעה הפרטית המהותית ולהצעה הפרטית שאינה מהותית ובכלל זה קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה ברוב הנדרש על פי דין ביחס לניצעים שהינם מנכ"ל ו/או דירקטורים וכן אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש האופציות. המניות שתנבענה ממימוש האופציות ירשמו על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("החברה לרישומים") והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות זכויות לכל דבר ועניין למניות הרגילות של החברה.
- 2.5 המניות שתנבענה ממימוש האופציות תקנינה לבעליהן כל זכות הנובעת ו/או הנוגעת לבעלות של החברה ובכלל כד, בין היתר, את הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, הן רגילות והן מיוחדות או היוצאות מהכלל, את הזכות להשתתף בחלוקת דיבידנדים, מניות הטבה, זכויות וכדומה, וכן זכויות בחלוקת עודפי נכסי החברה בעת פירוקה והכל כמפורט בתקנון ההתאגדות של החברה.
- 2.6 לפרטים נוספים אודות תנאי ניירות הערך המוצעים ראו סעיף 4 להלן.

3. השווי ההוגן של ניירות הערך המוצעים הניתנות למימוש למניות, בציון אופן ונוסחת חישוב השווי ההוגן וההנחות ששימשו בסיס לחישובו

השווי ההוגן של כל אחת מהאופציות עומד למועד זה על סך של כ- 10.49 ש"ח לכל אופציה. בהתאם למודל בלק אנד שולס ועל פי המקדמים בהנחות הבורסה לחישוב הערך הכלכלי של אופציות, הערך הכלכלי של האופציות הינו כ- 10.49 ש"ח לכל אופציה, בהתבסס על הנתונים הבאים: תוספת מימוש בסך 16.30 ש"ח (לא צמוד), סטיית תקן שנתית בשיעור 93.2%, המחיר הממוצע של מניית החברה ב- 30 ימי המסחר הקודמים ליום 31.8.2023 בסך 14.17 ש"ח, תקופת מימוש ממוצעת של 5.67 שנים וריבית חסרת סיכון בשיעור שנתי של 3.75%.

4. מחיר מימוש, תקופת המימוש ותנאי הבשלת ניירות הערך המוצעים

- (א) מחיר המימוש של האופציות:
הגבוה מבין: (א) מחיר הסגירה של מניית החברה במועד האסיפה הכללית בתוספת 15% ו- (ב) המחיר הממוצע של מניית החברה ב- 30 ימי המסחר הקודמים ליום הנ"ל בתוספת 15%.
- (ב) הבשלה, תקופת ואופן המימוש:
האופציות יהיו כפופות לתקופת הבשלה של שלוש שנים החל ממועד החלטת הדירקטוריון ("מועד ההענקה"). ההבשלה של האופציות תתבצע ב- 12 מנות, כאשר המנה הראשונה המהווה 1/12 מהאופציות תבשיל לאחר שלושה חודשים ממועד ההענקה, ולאחר מכן מדי שלושה חודשים תבשיל מנה נוספת מתוך 11 המנות הנותרות, שתהווה 1/12 מסך האופציות המוקצות. הבשלת האופציות בגין ארבעת הרבעונים הראשונים תהא כפופה לתקופת כהונה של שנה של הניצע.
- תקופת המימוש של כל אופציה תהא 48 חודשים ממועד ההבשלה של האופציה ("תום תקופת המימוש"). האופציות יפקעו אם לא ימומשו למניות קודם לכן במועד המוקדם מבין: (1) תום תקופת המימוש, או (2) מועד סיום היחסים, או (3) מועד הפקיעה של תכנית האופציות.
- ניצע אשר יבקש לממש למניות אופציות שהבשילו והן ניתנות למימוש בהתאם לתנאיהן, יגיש בקשה באופן הקבוע בהסכם ההענקה בה יפורטו, בין היתר, מספר האופציות שהניצע מבקש לממש ויצורף אליה תשלום מחיר המימוש.
- הודעה כאמור תימסר בכתב למשרדי החברה ו/או למשרדי הנאמן ותיראה כאילו התקבלה אצל החברה במועד מסירתה אם נמסרה במסירה אישית. החברה תמסור לחברה לרישומים של החברה תעודת מניה בקשר עם האופציות שמומשו יחד עם הוראות להפקדת המניות שינבעו ממימוש האופציות לחשבון הנאמן ו/או לחשבון הניצעים, וזאת, בתוך שלושה ימי עסקים מקבלת הודעת המימוש, בצירוף מחיר המימוש כאמור לעיל, כשהן נקיות מכל שעבוד, חוב, עיקול ו/או זכות לצד ג' אחר כלשהו.

אופציות אשר לא ימומשו עד לתום תקופת המימוש ועד בכלל, לא יזכו את הניצעים בסכומים או במניות כלשהן, ולא יקנו להם זכות כלשהי, ויהיו בטלים ומבוטלים לאחר התאריך האמור.

כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה מוכרת או במערכת שוק לאומי, ובכלל זה בבורסה, תהיה נתונה לניצעים הזכות לממש את האופציות (במועד הבשלתן) על בסיס מרכיב ההטבה (cashless exercise) באופן שבפועל הניצעים לא ישלמו לחברה את מחיר המימוש, אלא יוקצו להם מניות בכמות שתשקף את מרכיב ההטבה הגלום באותם אופציות שימומשו ("מניות המימוש" ו- "מנגנון cashless"), כאשר החברה תראה את מניות המימוש כמונפקות ונפרעות במלואן. מובהר, כי הניצעים יהיו זכאים לבחור בין מימוש האופציות על פי מנגנון לזה לבין מימושם בדרך המימוש הרגילה, ביחס לכל כמות אופציות שהבשילה, כולה או חלקה. מספר המניות אשר ניתנות להקצאה לניצעים על פי מנגנון זה יקבע על פי הנוסחה שלהלן:

$$X = \frac{Y(A - B)}{A - N}$$

Y = מספר האופציות הניתנות למימוש, אשר מועד הבשלתן הגיע וטרם מומשו ושהניצע מבקש לממש באמצעות מנגנון זה, כפוף להתאמות כאמור בתכנית האופציות.

A = שווי השוק של כל מניה במועד המימוש.

B = מחיר המימוש לכל אופציה, כפוף להתאמות.

N = הערך הנקוב של המניה (למועד זה, מניות החברה הינן ללא ערך נקוב).

"שווי שוק" - לעניין מנגנון cashless, יהיה מחיר הסגירה של המניה כפי שידווח בבורסה ביום המסחר האחרון שקדם למועד הקובע, כפי שדווח על פי כל מקור אשר ייבחר על ידי הדירקטוריון בהתאם לשיקול דעתו.

5. נאמן ומיסוי

- 5.1 אופציות שיוקצו לניצעים תושבי ישראל, וכן מניות המימוש שתוקצינה עם מימושם, יוקצו או יוחזקו (לפי העניין) על ידי אי.בי.אי ניהול נאמנויות בע"מ (או נאמן אחר שיבוא במקומו בהתאם לתכנית האופציות) ("הנאמן") בעבור הניצעים, על פי מסלול רווח הון באמצעות נאמן על פי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("הפקודה").
- 5.2 כל אופציה, כל מניה שתוקצה בגין מימוש אופציה, וכן כל זכות מכחם, תוקצה ותירשם על שם הנאמן ותוחזק בנאמנות לטובת הניצעים, לתקופת חסימה של 24 חודשים ממועד הפקדת האופציות אצל הנאמן בעבור הניצעים, או תקופה שונה, כפי שייקבע בכל תיקון לסעיף 102 לפקודה שיחול על הניצעים. תקופת החסימה ותקופת ההבשלה יכולות לחפוף אחת לשנייה, אך אף אחת מהן אינה מהווה תחליף לשנייה, וכל אחת מהן מהווה תנאי עצמאי החל ביחס לאופציות.
- 5.3 לאחר סיום תקופת החסימה כאמור, הנאמן יהיה רשאי לשחרר את אותן אופציות או המניות המיוחסות לניצעים, בכפוף לכך שהנאמן קיבל אישור מרשות המיסים על כך שהניצעים שילמו כל מס על פי הפקודה, או שהנאמן ו/או החברה, ניכו במקור את כל המיסים החלים ותשלומי החובה על פי פקודת מס הכנסה.
- 5.4 כפוף לתנאי התכנית ופקודת מס הכנסה, הניצעים לא יוכלו לשחרר מנאמנות, או למכור, להמחות, להעביר, או לתת כבטוחה את האופציות או מניות המימוש (ו/או כל נייר ערך שהוקצה או חלק בגינן) לפני תום תקופת החסימה. אם תבוצע פעולה כאמור בתקופת החסימה על ידי הניצעים, היא עלולה להסתיים בהשלכות מס שליליות בהן הם יישאו לבדם.
- 5.5 על הניצעים לציית להוראות הפקודה והכללים הנובעים ממנה, תכנית האופציות, ותנאי הסכם הנאמנות שנכרת בין החברה והנאמן, כמתחייב על פי הוראות סעיף 102 לפקודה.

5.6 כל השלכות המס החלות על פי כל דין על ניצע בגין הקצאת או החזקת האופציות, מימושם, החזקתם, או מכירת מניות המימוש על ידי ניצע או בגין כל פעולה אחרת של החברה ו/או של הנאמן ו/או של הניצע בקשר עם תכנית האופציות יחולו בלעדית על הניצעים. החברה ו/או חברות קשורות ו/או הנאמן ינכו על פי כל דין, תקנות וכללים את כל המסים, לרבות ניכוי מס במקור. הניצעים ישפו את החברה ו/או חברות קשורות ו/או הנאמן ופוטרים אותם מכל אחריות בנוגע לתשלום מיסים כאמור, ריביות וקנסות ומכל תשלום אחר, ובכלל זה בגין חיובים אשר מקורם בצורך לנכות מס או במחדל מניכוי מס מתוך כל תשלום אשר הועבר לניצעים.

6. התאמות והוראות להגנת הניצעים

.6

6.1 התאמות עקב חלוקת מניות הטבה

אם החברה תחלק מניות הטבה אזי מיד לאחר התאריך הקובע לחלוקת מניות הטבה ("התאריך הקובע") יגדל מספר המניות הנובעות ממימוש האופציות שהוענקו אך טרם מומשו, שהניצעים יהיו זכאים להן עם מימוש האופציות, וזאת, על ידי הוספת מספר וסוג המניות שהניצעים היו זכאים להן כמניות הטבה, אילו מומשו האופציות סמוך לפני התאריך הקובע.

6.2 התאמות עקב הנפקת מניות בדרך של זכויות

אם יוצעו לבעלי המניות של החברה זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, מספר המניות שתנבענה ממימוש האופציות המוצעות לניצע יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".

6.3 התאמות עקב איחוד או פיצול

אם תאחד החברה את המניות הרגילות ללא ערך נקוב בהונה המונפק והנפרע למניות בנות ערך נקוב גדול יותר או תפצל אותן למניות בנות ערך נקוב נמוך יותר ("רה ארגון"), יהיו כתבי האופציה שטרם מומשו ניתנים למימוש למניות המימוש שיווצרו עקב הרה ארגון ומחיר המימוש יותאם כדלקמן:

א. מחיר המימוש המותאם יהיה שווה למכפלת מחיר המימוש עובר למועד הרה ארגון, במנת החלוקה של מספר המניות בהון המונפק והנפרע של החברה לפני הרה ארגון חלקי מספר המניות בהון המונפק והנפרע של החברה לאחר הרה ארגון.

ב. החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות ללא ערך נקוב בהונה הרשום להבטחת ביצוע זכות המימוש של כתבי האופציה ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.

ג. החברה לא תחלק לבעלי המניות הרגילות מניות הטבה שלא במניות רגילות ללא ערך נקוב.

ד. החברה לא תחלק לבעלי המניות הרגילות ללא ערך נקוב דיבידנד ו/או זכויות לרכישת ניירות ערך, אלא אם כן המועד הקובע לקבלתן, יהיה לאחר 10 ימי עסקים לפחות, מפרסום הודעת החברה על חלוקת הדיבידנד או הצעת זכויות כאמור.

ה. מניות המימוש יזכו את המממשים בהשתתפות במלוא הדיבידנד במזומן ובכל חלוקה אחרת שהתאריך הקובע את הזכות לקבלתה הינו החל מתאריך המימוש, והן תהיינה שוות בכל למניות הרגילות ללא ערך נקוב שבהון החברה.

6.4 התאמות לדיבידנד

החל מיום המסחר הראשון בו תסחרנה מניות החברה לאחר המועד הקובע לחלוקה (אקס דיבידנד), יהיה מחיר המימוש של כתבי האופציה, שווה למחיר המימוש הקודם, כפי שיהיה במועד הקובע לחלוקה, בניכוי סכום החלוקה נטו בגין כל מניית מימוש, היינו אחרי ניכוי כל מס בגין החלוקה, כאמור, אך במחיר מימוש שלא יפחת מערך הנקוב של מניות החברה באותה עת ("מחיר המימוש המותאם").

"סכום החלוקה למניה נטו" - סכום החלוקה שישולם על ידי החברה בגין כל מניה בניכוי מס הכנסה שינוכה על ידי החברה מיחידים על פי הדין.

אירוע חברה והפיכה לחברה פרטית

7.

מובהר, כי לא יבוצע מימוש של אופציות למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, לחלוקת דיבידנד, להצעה בדרך של זכויות, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא: "אירוע חברה"). כמו כן, מובהר, כי מקום שיום האקס של אירוע חברה חל לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע המרה ב"יום האקס" כאמור.

בהתאם להוראות תכנית האופציות, במקרה שמניות החברה יחדלו מלהיסחר בבורסה, מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה של הצעת רכש מלאה, דירקטוריון החברה יהא רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע אילו הוראות יחולו ביחס לאופציות שטרם הבשילו (לרבות האצת תקופת ההבשלה ביחס לאופציות אלו), וכן להחליט אילו זכויות צמודות לאופציות שהבשילו.

סיום יחסים

8.

8.1 הודעה לניצוץ, לפי העניין, בדבר סיום יחסי עבודה או מתן שירותים תיחשב כסיום יחסים ("סיום היחסים").

8.2 החל ממועד סיום היחסים כל האופציות אשר הוקצו לניצוץ ואשר במועד זה הניצוץ לא רשאי לממשם בהתאם לתנאי גיבוש הזכאות, יפקעו מיידית.

8.3 במועד מאוחר ממועד סיום היחסים הניצוץ יהיה רשאי לממש אך ורק אופציות אשר התגבשה זכאותו בגינן במועד סיום היחסים, בכפוף למפורט להלן:

א. במקרה של סיום היחסים ללא "סיבה": תהיה לניצוץ זכות לממש את האופציות שהוא היה זכאי לממשם בהתאם למועדי גיבוש הזכאות ובתנאי שטרם פקעו, במשך תקופה של 90 יום לאחר סיום היחסים.

ב. במקרה של סיום היחסים בשל מוות של הניצוץ, תהיה ליורשיו החוקיים של הניצוץ זכות לממש את האופציות שהניצוץ היה זכאי לממשן בהתאם למועדי גיבוש הזכאות ובתנאי שטרם פקעו, במשך 12 חודשים ממועד סיום היחסים. העברת מניות ליורשי הניצוץ תהיה כפופה למנגנונים הקבועים בתכנית האופציות. במקרה של סיום היחסים בשל נכות של הניצוץ, תהיה לניצוץ זכות לממש את האופציות שהניצוץ היה זכאי לממשן בהתאם למועדי גיבוש הזכאות ובתנאי שטרם פקעו, במשך 6 חודשים ממועד סיום היחסים.

8.4 במקרה בו סיום היחסים נגרם בשל "סיבה", אזי האופציות יפקעו לכל דבר ועניין (בין אם הניצוץ במועד סיום היחסים היה זכאי לממש חלק מהאופציות ובין אם לאו), ומניות אשר קיבל הניצוץ כתוצאה ממימוש האופציות תחולטנה על ידי החברה, בכפוף להוראת הדין, בתמורה למחיר ששולם על ידי הניצוץ בגינן.

פירוט התמורה והדרך שבה נקבעה התמורה

9.

האופציות מוצעות לניצעים ללא תמורה.

10. **בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו, למיטב ידיעת החברה, ענין אישי בתמורה, ומהות עניינו האישי של כל אחד מהם**
- למיטב ידיעת החברה, למעט הניצעים, שחלקם הינם בעלי מניות ו/או נושאי משרה בחברה, אין בעל מניה מהותי או נושא משרה בחברה שיש לו ענין אישי בתמורה.
11. **מחיר ניירות הערך המוצעים**
- האופציות אינן רשומות למסחר ומשכך אין מחיר מצוטט של האופציות. השווי הכלכלי התיאורטי של האופציות פורט לעיל.
- שער הנעילה של מניית החברה בבורסה ביום 31.8.2023 (מועד החלטת הדירקטוריון ויום המסחר האחרון שקדם ליום דיווח זה) היה 1277 אג'.
12. **אישורים נדרשים**
- הענקת האופציות נשוא דו"ח זה כפופה לקבלת האישורים שלהלן ותבוצע בסמוך לאחר קבלתם:
- 12.1 ביחס להענקת האופציות לה"ה עודד רוזנברג, ערן מימון, יום טוב סמיה ורפאל קסטן - קבלת אישור האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, כמפורט בדו"ח המידי שנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- 12.2 קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות אשר תנבענה ממימוש האופציות נשוא דוח זה. בסמוך לאחר פרסום דוח זה בכוונת החברה לפנות לבורסה בבקשה לרשום את מניות המימוש למסחר.
13. **הסכמים בין הניצעים לבין עצמם ולבין בעלי מניות בחברה**
- למיטב ידיעת החברה, לאחר בדיקה שהתבצעה מול הניצעים, נכון למועד הדוח אין בין הניצעים לבין מחזיקי מניות בחברה, או בין הניצעים כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, כל הסכם בין בכתב ובין בעל פה בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.
14. **מגבלות שיחולו על ביצוע פעולות במניות המימוש**
- 14.1 על מכירת מניות המימוש תחולנה המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000 ולהוראות החסימה בהתאם לדין.
- 14.2 בנוסף, חלות הגבלות על ביצוע פעולות באופציות ובמניות המימוש בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, ככל שחל על הניצע, כמפורט בסעיף 5 לדיווח זה לעיל.
15. **מועד הקצאת ניירות הערך המוצעים**
- ניירות הערך המוצעים יוקצו, בסמוך לאחר ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, כמפורט בסעיף 12 לעיל.

נספח ב'

תמחור מחדש של אופציות קיימות (לא סחירות)

נכון למועד זה, נושאי משרה, עובדים ונותני שירותים בקבוצה מחזיקים בסך הכל ב- 4,643,177 אופציות (לא סחירות) אשר ניתנות למימוש ל- 4,717,512 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב¹⁰ ("המניות הרגילות"), כאשר מתוכם 1,853,195 אופציות בעלי מחיר מימוש של בין 22.37 ₪ ל- 40.29 ₪ ("האופציות הרלבנטיות").

על רקע ירידות בשוקי המניות בארץ ובעולם, ובהתחשב בכך שמחירי המימוש הקיימים של האופציות הרלבנטיות גבוהים משמעותית ממחיר המניה הנוכחי, אזי לשם שימור על הלימה בין תרומת בעלי האופציות הרלבנטיות לתגמול הוני ריאלי ומאוזן, החליט דירקטוריון החברה ביום 3.9.2023 (בהמשך לאישור ועדת התגמול ביחס לנושאי משרה), לעדכן את מחירי המימוש הקיימים של האופציות הרלבנטיות (למעט ביחס לאופציות הרלבנטיות המוחזקות על ידי יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה וה- CTO, אשר ויתרו על התמחור מחדש, וכן למעט ביחס לאופציות אשר צפויות לפקוע בקרוב (יחד: "האופציות המוחזקות"), כך שהאופציות הרלבנטיות בנטרול האופציות המוחזקות (קרי, 1,597,870 אופציות (לא סחירות) ("האופציות המתומחרות מחדש")) יעודכנו כך שמחיר מימושן יעמוד על מחיר שהינו הגבוה מבין: (א) מחיר הסגירה של מניית החברה במועד האסיפה הכללית המזומנת במסגרת דוח זה בתוספת 15% ו- (ב) המחיר הממוצע של מניית החברה ב- 30 ימי המסחר הקודמים ליום הנ"ל בתוספת 15%¹¹. יובהר כי האופציות המתומחרות מחדש אינן מוחזקות על ידי דירקטור/מנכ"ל, למעט האופציות המתומחרות מחדש המוחזקות על ידי מר רפאל קסטן אשר הינו דירקטור המעניק שירותי ייעוץ לחברה.

כתוצאה מהפחתת מחיר המימוש, תרשום החברה בדוחותיה הכספיים הוצאות הטבה נוספות בסך כולל של כ- 4.1 מיליון ש"ח שתיפרשנה על פני יתרת תקופת ההבשלה של האופציות המתומחרות מחדש. ביצוע התמחור מחדש מותנה בקבלת החלטת מיסוי מרשות המיסים על פיה, ביצוע התמחור מחדש לא יהווה אירוע מס ויחול רצף מס לגבי האופציות המתומחרות מחדש, על מנת שזכויות בעלי אופציות אלו לא תפגענה. יובהר כי כל שאר התנאים החלים על האופציות המתומחרות מחדש ימשיכו לחול ללא שינוי.

להלן תמצית נימוקי ההחלטה: (א) שמירה על ההטבה לבעלי האופציות המתומחרות מחדש הינה תמריץ חיובי לבעלי אופציות אלו להמשיך ולפעול לטובת החברה ולהצלחתה; (ב) מחיר המימוש הקיים, גבוה משמעותית ממחיר המניה הנוכחי. במצב זה, כל האופציות המתומחרות מחדש נמצאות "מחוץ לכסף" ולמעשה אין כל רכיב הטבה באופציות אלו; ו- (ג) שווי ההטבה לבעלי האופציות המתומחרות מחדש הינו ראוי, הוגן וסביר בנסיבות העניין, לאור תרומתם של בעלי אופציות אלו לחברה.

¹⁰ לפרטים בדבר יחסי המימוש החלים על האופציות נכון למועד זה ראו דיווח מידי בדבר מצבת הון מיום 20.8.2023 (מס' אסמכתא 2023-01-095898) אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה.

¹¹ למעט ביחס ל- 240,000 אופציות מתוך האופציות המתומחרות מחדש, המוחזקות ע"י נושא משרה שאינו דירקטור/מנכ"ל ועובדת שאינה נושאת משרה (120,000 אופציות ע"י כ"א מהם) ("האופציות הייחודיות") שביחס אליהן מחיר המימוש המעודכן יהא ללא תוספת של 15% כאמור.

¹² בנוסף, ביחס לאופציות הייחודיות (כהגדרתן בה"ש 11 לעיל), שביחס אליהן, מעבר לתקופת הבשלה תלויה זמן של שלוש שנים, הבשלתן מבוצעת בשתי מנות וכפופה גם לכך שבמהלך תקופת המימוש שווי החברה (בהתבסס על שער הנעילה הממוצע של מניית החברה בבורסה במהלך תקופה של לפחות שלוש ימי מסחר רצופים בבורסה שקדמו למועד הבדיקה) הינו שווה ל- 3 מיליארד ₪ לצורך הבשלת מחצית מהאופציות הייחודיות ו- 5 מיליארד ₪ לצורך הבשלת המחצית השנייה - עודכן שווי החברה למימוש הנ"ל מ- 3 מיליארד ₪ ל- 1.5 מיליארד ₪ ומ- 5 מיליארד ₪ ל- 3 מיליארד ₪.

נספח ג'
הצהרות דירקטורים

הנדון: הצהרה בדבר כשירותי להתמנות כדירקטור בלתי תלוי

אני, הח"מ, נושא תעודת זהות שמספרה 033075110, מצהיר בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כי מתקיימים לגבי התנאים לסיווגי כ"דירקטור בלתי תלוי" בחברה כמפורט בהצהרתי שלהלן:

1. הנני נכון לכהן כדירקטור בחברה ובוועדות הדירקטוריון של החברה.
2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי:

שם (פרטי ומשפחה):	ליאור וידר
מספר תעודת זהות:	033075110
תאריך לידה:	6.7.1976
מען להמצאת כתבי בי-דין:	יובל נאמן 3/16, רחובות 7608660
נתינות:	ישראלית
האם עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
השכלה ועיסוק בחמש השנים האחרונות:	השכלה: בוגר, תעשייה וניהול- מערכות מידע (מהנדס) - מכללת שנקר. בעל רישיון ניהול תיקים מטעם רשות ניירות ערך. עיסוק: מנהל השקעות בכיר – אפסילון בית השקעות (2010 - 2021). מנהל השקעות בכיר – פורטה בית השקעות (2021 ועד היום).
פירוט התאגידים שבהם משמש כדירקטור:	דירקטור חיצוני - אנדימד בע"מ (2016 עד 2022) דירקטור בלתי תלוי - סייספארק בע"מ (2021 עד היום)
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בתאגיד:	לא
מומחיות חשבונאית ופיננסית או כשירות מקצועית:	מומחיות חשבונאית ופיננסית

4. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54, לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; (2) לא קיימת כנגדי הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 לעיל ואשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.
6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית", כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

7. הנני תושב ישראל.

8. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל או כחייב מוגבל באמצעים.

9. למיטב ידיעתי אין מגבלה אחרת בדין בקשר למינוי ו/או כהונתי בחברה.

10. אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כאמור בתקנה 2 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005¹.

11. אינני קרוב של בעל השליטה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במשרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינוי כדירקטור בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, או לתאגיד אחר.

12. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף אליו במשרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

בסעיפים 11 ו-12 לעיל:

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

13. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור בחברה.

14. אינני משמש כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.

15. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא שכר הדירקטורים הנהוג בחברה ואני מסכים לכך. אינני מקבל ו/או אקבל תמורה נוספת, במשרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה, למעט הגמול והחזר ההוצאות שישולמו לי.

¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידי של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

16. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

17. ידוע לי כי הצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי. כן ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

18. הנני מצהיר ומתחייב בפני החברה כי ככל שיחול שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי, כך שכהונתי כדירקטור תפקע במועד מתן ההודעה.

לראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : ליאור וידר

תאריך : _____

חתימה : _____

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

אני, הח"מ, רפאל קסטן, נושא ת.ז. שמספרה 051763944, מצהיר בזאת, בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. להלן פרטים לרבות בדבר השכלתי וניסיוני המקצועי:

שם (פרטי ומשפחה):	רפאל קסטן
מספר תעודת זהות:	051763944
תאריך לידה:	09.08.1953
מען להמצאת כתבי בי-דין:	רחוב אני מאמין 22 רמת השרון
נתינות:	ישראלית
דירקטור חיצוני או דירקטור בלתי תלוי	לא
האם עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
השכלה וכן עיסוק בחמש שנים האחרונות:	השכלה: תואר ראשון הנדסה כימית, אסמכת "ניהול עיסוקי בכיר" אוניברסיטה עברית. עיסוק: יועץ בחברה (2022 – היום) Chief Business Officer at Radware (2019 - היום) Managing Partner at JVP Part Time Senior Venture Partner at JVP and Full time Executive at NDS – Senior VP/Geral Manager Israel and COO of the NDS group (2015-2019)
פירוט התאגידים שבהם משמש כדירקטור	-
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בתאגיד:	אין

3. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה הראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 3 לעיל ואשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.

5. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

6. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

7. אני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית כאמור בתקנה 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים

לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-

2005.¹

¹ דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים – חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של

8. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.
9. ידוע לי כי העמדת כהונתי בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : רפאל קסטן

תאריך : _____

חתימה : _____

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

אני, הח"מ, יום טוב סמיה, נושא ת.ז. שמספרה 052204385, מצהיר בזאת, בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. בשם לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה: מוסמך, מדעי המדינה ובטחון לאומי – אוניברסיטת חיפה, המכללה לביטחון לאומי; דוקטור, סוציולוגיה ומדעי המדינה - אוניברסיטת חיפה.

ניסיון מקצועי, לרבות תאגידים בהם אני מכהן כדירקטור:

עיסוקי בחמש השנים האחרונות:	יו"ר דירקטוריון החברה
	מנהל מדינה (ישראל) של General Electric Power Services (2019 עד היום)
	מייסד ובעלים - ים-דישרס בע"מ (החל משנת 2002)
	מייסד ובעלים - י.סמ. סלואר בע"מ (החל משנת 2008)
	מרצה במכללה האקדמית נתניה
תאגידים נוספים בהם אני מכהן כדירקטור:	גרדיאן ישראל (החל משנת 2005)
	General Electric Israel (החל מאפריל 2019)

3. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; (2) לא קיימת כנגדי הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה הראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 3 לעיל ואשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.

5. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

6. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

7. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

8. ידוע לי כי העמדת כהונתי בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: יום טוב סמיה

תאריך: _____

חתימה: _____

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

אני, הח"מ, עודד רוזנברג, נושא ת.ז. שמספרה 026623124, מצהיר בזאת, בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כדלקמן:

1. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

2. בשם לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה: בוגר, רב תחומי - אוניברסיטת חיפה; מוסמך, מנהל עסקים - מימון - המרכז הבינתחומי הרצליה.

ניסיון מקצועי, לרבות תאגידים בהם אני מכהן כדירקטור:

עיסוקי בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל ודירקטור בחברה
מנכ"ל ודירקטור סולארפינט בע"מ

תאגידים נוספים בהם אני מכהן כדירקטור: סולארפינט בע"מ

3. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; (2) לא קיימת כנגדי הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

4. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה הראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 3 לעיל ואשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.

5. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

6. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

7. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

8. ידוע לי כי העמדת כהונתי בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: עודד רוזנברג

תאריך: _____

חתימה: _____

הנדון: הצהרה בדבר כשירות דירקטור בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999

אני, הח"מ, ערן מימון, נושא ת.ז. שמספרה 036205300, מצהיר בזאת, בהתאם לסעיף 224 לחוק החברות התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), כדלקמן:

9. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשם לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

10. בשם לב לאמור בסעיף 1 לעיל, להלן פירוט כישורי האמורים:

השכלה: בוגר, פיסיקה ויחסים בינלאומיים - האוניברסיטה העברית בירושלים;

מוסמך, הנדסת מכונות - אנרגיה סולארית - אוניברסיטת תל אביב.

ניסיון מקצועי, לרבות תאגידים בהם אני מכהן כדירקטור:

עיסוקי בחמש השנים האחרונות: CTO ודירקטור בחברה
CTO ודירקטור - סולארפינט בע"מ

תאגידים נוספים בהם אני מכהן כדירקטור: סולארפינט בע"מ.

11. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53, 54 (א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; (2) לא קיימת כנגדי הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

12. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה הראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 3 לעיל ואשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה איני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.

13. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו- "ועדת אכיפה מנהלית" כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

14. אינני פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל.

15. אני מתחייב להודיע לחברה אם יחול שינוי בתנאי כשירותי המפורטים לעיל.

16. ידוע לי כי העמדת כהונתי בחברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו, וכי הצהרתי תפורסם ותהיה פתוחה לעיונו של כל אדם.

ולראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: ערן מימון

תאריך: _____

חתימה: _____

נספח ד'

הצהרות דירקטורים חיצוניים

הנדון: הצהרה בדבר כשירותי להתמנות כדירקטורית חיצונית בחברה

הואיל ואני, הח"מ, נושאת תעודת זהות שמספרה 024810103, מועמדת לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הריני מצהירה בזאת בהתאם לאמור בסעיפים 240 ו-241(א) לחוק החברות, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים על-פי חוק החברות, למינוי כדירקטורית חיצונית בחברה, כדלקמן:

1. הנני נכונה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה ובוועדות הדירקטוריות של החברה.
2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטורית חיצונית בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי:

שם (פרטי ומשפחה):	ורד רז-אביו
מספר תעודת זהות:	024810103
תאריך לידה:	22.1.1970
מען להמצאת כתבי בי-דין:	סטימצקי 12, תל-אביב
נתינות:	ישראלית
האם עובדת של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
תאריך תחילת כהונה:	20.12.2017
השכלה ועיסוק בחמש השנים האחרונות:	השכלה: בוגר, B.A במנהל עסקים (התמחות ראשית בחשבונאות והתמחות משנית במימון) - המסלול האקדמאי, המכללה למנהל, ראשון לציון. מוסמך, MFA תואר שני מעשי בקולנוע וטלוויזיה - אוניברסיטת תל אביב. עיסוק בחמש השנים האחרונות: מנכ"ל - אמור פיתוח וליווי עסקי. מתן ייעוץ פיננסי (החל משנת 2010). CFO ב-Safe Food Inc. (1.2022-5.2021). דירקטורית חיצונית - אפריקה ישראל מגורים בע"מ (2012 עד 2021). דירקטורית - Safe Food Inc. (2012 עד 2021).
פירוט התאגידים שבהם משמשת כדירקטורית:	דירקטורית חיצונית - שיכון בינוי ואנרגיה (2023 - היום). דירקטורית חיצונית - Nayax (2021 - היום). דירקטורית - פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ (2017 - היום).
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בתאגיד:	לא

4. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; (2) לא קיימת כנגדי הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.

5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 לעיל ואשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטורית בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.
6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית", כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.
7. הנני תושבת ישראל.
8. אינני קטינה, פסולת דין ולא הוכרזתי כפושטת רגל או כחייבת מוגבלת באמצעים.
9. למיטב ידיעתי אין מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי בחברה.
10. אני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כאמור בתקנה 1 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005¹.
11. אינני קרוב של בעל השליטה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי כדירקטורית חיצונית בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, או לתאגיד אחר.
12. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף אליו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.
- בסעיפים 11 ו- 12 לעיל:
- "קרוב"** - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;
- "זיקה"** - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;
- "תאגיד אחר"** - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

¹ בהתאם לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), תשס"ו-2005 - דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית הוא מי שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לו להבין לעומק את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידעותיו בנושאים אלה: (1) סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה; (2) תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו; (3) הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.

13. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.
14. אינני משמשת כדירקטורית בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.
15. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים הנהוג בחברה ואני מסכימה לכך. אינני מקבלת ו/או אקבל תמורה נוספת, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטורית בחברה, למעט הגמול והחזר ההוצאות שישולמו לי.
16. אינני עובדת של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.
17. ידוע לי כי הצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכנס לצורך מינויי. כן ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.
18. הנני מצהירה ומתחייבת בפני החברה כי ככל שיחול שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי, כך שכהונתי כדירקטורית חיצונית תפקע במועד מתן ההודעה.

לראיה באתי על החתום על הצהרה זו :

שם : ורד רז-אביו

תאריך : _____

חתימה : _____

הנדון: הצהרה בדבר כשירותי להתמנות כדירקטור חיצוני בחברה

הואיל ואני, הח"מ, נושא תעודת זהות שמספרה 057107062, מועמד לכהן כדירקטור חיצוני בחברה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), הריני מצהיר בזאת בהתאם לאמור בסעיפים 240 ו-241(א) לחוק החברות, כי מתקיימים בי כל התנאים הנדרשים על-פי חוק החברות, למינוי כדירקטור חיצוני בחברה, כדלקמן:

1. הנני נכון לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ובוועדות הדירקטוריון של החברה.
2. יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור חיצוני בחברה, בשים לב, בין היתר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
3. להלן הפרטים הרלוונטיים לצורך קבלת ההחלטה האמורה, לרבות פרטים בדבר השכלתי וכן פירוט ניסיוני המקצועי הרלוונטי:

שם (פרטי ומשפחה):	זיו ארז
מספר תעודת זהות:	057107062
תאריך לידה:	11.5.1961
מען להמצאת כתבי בי-דין:	דניאל פריש 3, תל-אביב
נתינות:	ישראלית
האם עובד של התאגיד, חברה בת, חברה קשורה או של בעל עניין:	לא
תאריך תחילת כהונה:	20.12.2017
השכלה ועיסוק בחמש השנים האחרונות:	השכלה: בוגר, משפטים - אוניברסיטת תל אביב. עיסוק בחמש השנים האחרונות: עו"ד, שותף מנהל - משרד בן נפתלי, ארז, זהבי ושות' (החל משנת 1992). דירקטור - זארקון אנטרפרייזס בע"מ (2016 - 2021)
פירוט התאגידים שבהם משמש כדירקטור:	דירקטור חיצוני - מאסיבית תלת מימד בע"מ (2021 עד היום). דירקטור חיצוני - קרן אדמונד דה רוטשילד (2021 עד היום). דירקטור - נ.ר.ג.ש החזקות בע"מ (משנת 2000 עד היום).
קרבה משפחתית לבעל עניין אחר בתאגיד:	לא

4. לא הורשעתי בחמש השנים האחרונות: (1) בעבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420, ו-422 עד 428, לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; (2) לא קיימת כנגדי הרשעה בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים.
5. לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה בעבירה שאינה מנויה בסעיף 4 לעיל ואשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש כדירקטור בחברה ציבורית, וטרם עברה תקופת האיסור כאמור.

6. לא הוטל עלי אמצעי אכיפה על ידי ועדת אכיפה מנהלית, האוסר עלי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה ציבורית; בסעיף זה: "אמצעי אכיפה" ו-"ועדת אכיפה מנהלית", כהגדרתם בסעיף 225(ב) לחוק החברות.

7. הנני תושב ישראל.

8. אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל או כחייב מוגבל באמצעים.

9. למיטב ידיעתי אין מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי בחברה.

10. אני בעל כשירות מקצועית כאמור בתקנה 2 לתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו-2005.

11. אינני קרוב של בעל השליטה, וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד מינויי כדירקטור חיצוני בחברה או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה בחברה, או לתאגיד אחר.

12. אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפוף אליו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרובו של בעל השליטה, או לתאגיד אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים זניחים.

בסעיפים 11 ו-12 לעיל:

"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה;

"זיקה" - קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;

"תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

13. אין תפקידי או עיסוקי האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה.

14. אינני משמש כדירקטור בחברה אחרת אשר מכהן בה אחד מחברי הדירקטוריון של החברה כדירקטור חיצוני.

¹ דירקטור בעל כשירות מקצועית הוא מי שמתקיים בו אחד מהתנאים האלה: (1) בעל תואר אקדמאי באחד מן המקצועות האלה: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי; (2) בעל תואר אקדמאי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד; (3) הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: (א) בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי; (ב) ככהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי; (ג) בתפקיד בכיר בתחום עיסוקה העיקרי של החברה.

15. החברה העבירה לי את כל הפרטים בנושא גמול הדירקטורים הנהוג בחברה ואני מסכים לכך. אינני מקבל ו/או אקבל תמורה נוספת, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה, למעט הגמול והחזר ההוצאות שישולמו לי.

16. אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.

17. ידוע לי כי הצהרתי זו תמצא במשרדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידי החברה במועד זימון האסיפה הכללית אשר תכונס לצורך מינויי. כן ידוע לי כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

18. הנני מצהיר ומתחייב בפני החברה כי ככל שיחול שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור חיצוני בחברה, איידע את החברה בדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי, כך שכהונתי כדירקטור חיצוני תפקע במועד מתן ההודעה.

לראיה באתי על החתום על הצהרה זו:

שם: זיו ארז

תאריך: _____

חתימה: _____

נספח ה'
מדיניות תגמול מעודכנת

אפולו פאוור בע"מ

מדיניות תגמול לנושאי משרה

1. מבוא - רקע כללי

- 1.1 מדיניות התגמול הינה מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברת אפולו פאוור בע"מ ("החברה") ותאגידים בבעלותה ובשליטתה המלאה (יחד: "הקבוצה").
- 1.2 אם וככל שלאחר אישור מדיניות התגמול בהתאם להוראות הדין, ייקבעו בחוק, בתקנות או בצווים שיוצאו מכוחו, הקלות ביחס לדרישות החובה או בתנאי סף שצריכים להיכלל במדיניות תגמול נכון למועד אישורה, יראו בהקלות האמורות ככלולות במדיניות התגמול על אף כל הוראה אחרת הקבועה בה, הכל בכפוף לאישור הדירקטוריון.
- 1.3 מדיניות התגמול אינה יוצרת לנושא משרה כלשהו בחברה, בין אם מכהן ובין אם עתיד, זכויות משפטיות כלשהן כלפי החברה וזכויותיו והתחייבויותיו של כל נושא משרה ייקבעו בהסכם בינו לבין החברה, ככל שייחתם.
- 1.4 מדיניות התגמול מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואולם היא חלה על נשים וגברים כאחד, ללא כל הבדל.
- 1.5 אין במדיניות התגמול כדי לגרוע מהוראותיהם של הסכמי העסקה ותנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, אשר אושרו טרם אישורה של מדיניות התגמול.
- 1.6 מדיניות התגמול תעודכן בהתאם לצורך ותאשר אחת ל- 3 שנים, כדרישת הדין בעניין זה.
- 1.7 מדיניות התגמול תחול על כל נושאי המשרה ואלו יכול שיהיו עובדיה של הקבוצה ו/או קבלנים עצמאיים המספקים לה שירותים. ככל שנושא משרה יספק שירותים לקבוצה כקבלן עצמאי, יחולו הוראות מדיניות התגמול בשינויים המחוייבים, התגמול לנושא המשרה ישולם כנגד חשבונית ומרכיבי התגמול ינורמלו, כך שמבחינה כלכלית כוללת הם יתאמו את האמור במדיניות זו ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בטובת הקבוצה, מצבה ותכניתיה.
- 1.8 אין באמור כדי לגרוע מחובת הדירקטוריון לבחון, מעת לעת, את מדיניות התגמול ואת הצורך בהתאמתה להוראות סעיף 267 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות"), אם חל שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת קביעתה או מטעמים אחרים. לאור האמור, הדירקטוריון יקיים מעקב שוטף על יישום מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה.
- 1.9 למונחים "ועדת תגמול", "נושא משרה" ו- "תנאי כהונה והעסקה" וכן למונחים אחרים שאינם מוגדרים במדיניות תגמול זו במפורש, תהא המשמעות הנתונה להם בחוק החברות.

2. מטרות מדיניות התגמול

- בבסיס מדיניות התגמול, עמדו השיקולים הבאים:
- 2.1 קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח;
 - 2.2 יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה, בהתחשב, בין השאר, במאפייני החברה, בפעילותה העסקית, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה וביחסי העבודה בחברה;
 - 2.3 גודל החברה ואופי פעילותה;
 - 2.4 מתן כלים נדרשים לצורך גיוס, תמרוץ ושימור מנהלים מוכשרים ומיומנים בחברה, אשר יוכלו לתרום לחברה ולהשיא את רווחיה בראייה ארוכת טווח;
 - 2.5 קשירת נושאי המשרה לחברה ולביצועיה (לרבות באמצעות מענקים ותגמול הונג) תוך התאמת תגמול נושאי המשרה לתרומתם להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידם;

2.6 יצירת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים (כגון רכיבים קבועים מול משתנים וכן קצרי טווח מול ארוכי טווח).

3. פרמטרים לבחינת תנאי התגמול

להלן מפורטים הפרמטרים והשיקולים הכלליים שייבחנו על ידי האורגנים הרלבנטיים בחברה בבואם לבחון ו/או לאשר ו/או לעדכן ו/או לחדש את תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה בקבוצה:

- 3.1 השכלתו כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה;
- 3.2 תפקידו של נושא המשרה, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו עמו;
- 3.3 היחס שבין עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה לעלות השכר¹ של שאר עובדי החברה ושל עובדי קבלן המועסקים אצל החברה², ובפרט היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני של עובדים כאמור והשפעת הפערים ביניהם על יחסי העבודה בחברה;
- להלן היחס האמור נכון למועד אישור מדיניות תגמול זו:

תפקיד	יחס לשכר הממוצע	יחס לשכר החציוני
יו"ר דירקטוריון	0.8	1.4
מנכ"ל	3.2	6.0
נושאי משרה כפופי מנכ"ל	לא עולה על 4.3	לא עולה על 8.1

3.4 כללו תנאי הכהונה וההעסקה מענקי פרישה - יבחנו תקופת הכהונה או ההעסקה של נושא המשרה, תנאי כהונתו והעסקתו בתקופה זו, ביצועי החברה בתקופה האמורה, תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ונסיבות הפרישה;

3.5 לעניין רכיבים משתנים בתנאי הכהונה וההעסקה:

3.5.1 ביסוס הרכיבים על ביצועים בראייה ארוכת טווח, ועל פי קריטריונים הניתנים למדידה; ואולם ניתן להתחשב בקריטריונים שאינם ניתנים למדידה כמפורט בסעיף 6.2 להלן;

3.5.2 היחס בין הרכיבים המשתנים לרכיבים הקבועים וכן, תקרה לשווי רכיבים משתנים במועד תשלומם; ואולם לעניין רכיבים משתנים הוניים שאינם מסולקים במזומן - תקרת שווים במועד הענקתם;

3.6 תניה שלפיה נושא המשרה יחזיר לחברה, בתנאים שייקבעו במדיניות התגמול, סכומים ששולמו לו כחלק מתנאי הכהונה וההעסקה, אם שולמו לו על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה;

3.7 תקופת החזקה או הבשלה מזערית של רכיבים משתנים הוניים בתנאי כהונה והעסקה, תוך התייחסות לתמריצים ראויים בראייה ארוכת טווח;

3.8 תקרה למענקי פרישה.

¹ "עלות שכר" - כל תשלום בעד ההעסקה, לרבות הפרשות מעסיק, תשלום בעד פרישה, רכב והוצאות השימוש בו וכל הטבה או תשלום אחר.

² "עובדי קבלן המועסקים אצל החברה" - עובדים של קבלן כוח אדם שהחברה היא המעסיק בפועל שלהם, ועובדים של קבלן שירות המועסקים במתן שירות אצל החברה; לעניין זה, "קבלן כוח אדם", "קבלן שירות", "מעסיק בפועל" - כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

4. מיפוי תפקידי נושאי משרה בחברה אשר לגביהם חלה מדיניות התגמול

מדיניות התגמול חלה על בעלי התפקידים הבאים:

- 4.1 יו"ר דירקטוריון;
- 4.2 מנכ"ל החברה;
- 4.3 משנה למנכ"ל או סמנכ"ל או נושא משרה אחר שאינו דירקטור;
- 4.4 דירקטור.

בכפוף להוראות כל דין, מעבר מיחסי עובד מעביד למתכונת מתן שירותים ולהיפך של נושאי משרה בחברה בכל תפקיד (לרבות אם נמנה על בעלי השליטה או קרובם), כל זאת ללא הגדלת עלויות העסקה לחברה בגין שינוי מתכונת ההתקשרות, לא תחייב אישור של האסיפה הכללית של בעלי המניות ותאושר על ידי ועדת התגמול בלבד.

יובהר כי ייתכנו מעת לעת שינויים בזהות נושאי המשרה ובסוגי התפקידים או המשרות שהמחזיקים בהם יחשבו כנושאי משרה בחברה, עליהם תחול מדיניות התגמול. כמו כן, החברה תהא רשאית לשנות את תנאי הכהונה וההעסקה של נושא משרה כלשהו בכל עת ולא תקום לה חובה להחיל על נושא המשרה את אותם תנאי כהונה והעסקה שחלו עליו בעבר.

5. תגמול נושאי המשרה בחברה

5.1 התגמול הכולל של נושאי המשרה עשוי לכלול אחד או יותר מרכיבי התגמול הבאים, בהתאם לתכנית התגמול האישית שלו:

5.1.1 תגמול בסיסי קבוע.

5.1.2 **תנאים נלווים** - חלקם מוגדרים ונקבעים על-פי דין (רכיבים כגון: חסכון פנסיוני, הפרשות לפיצויים, ביטוח לאובדן כושר עבודה, ימי חופשה, מחלה, הבראה וכד'), חלקם נובעים מתנאי שוק או נוהג המקובל בשוק העבודה הרלוונטי לנושאי המשרה של החברה (כמו חסכון במסגרת קרן השתלמות) וחלקם נועדו להשלים את השכר הקבוע ולממן או להחזיר הוצאות הנגרמות לנושא המשרה לצורך מילוי תפקידו (כגון הוצאות נסיעה וטלפון נייד).

5.1.3 מתן פטור, ביטוח ו/או התחייבות לשיפוי.

5.1.4 **תגמול משתנה** - תגמול הכולל, מענקים המבוססים על יעדים מדידים, מענקים בשיקול דעת, מענקים הוניים, מענקי פרישה וכן מענקים אחרים, הכל במגבלות ובתנאים המפורטים במדיניות זו.

5.1.5 **עמלות בגין מכירות** - עמלות מכירה ממכירת מוצרי החברה ו/או בכפוף לעמידה ביעדי מכירות.

5.2 בכדי להבטיח הלימה בין כלל מרכיבי התגמול ותרומת נושא המשרה, יוצגו לוועדת התגמול ולדירקטוריון בבואם לדון באישור כל אחד מרכיבי התגמול של נושא משרה, כלל מרכיבי חבילת התגמול של נושא המשרה.

תקרות מרכיבי התגמול הכולל לשנה של נושאי המשרה בחברה יהיו כמפורט להלן:

תפקיד	רכיבים משתנים (כולל מענקים ותגמול הוני, לא כולל עמלות מכירה)	עמלות מכירה
יו"ר דירקטוריון - פעיל	סך השווה לעד פי 3.5 תקרת השכר	-
מנכ"ל	סך השווה לעד פי 3.17 תקרת השכר*	-
משנה למנכ"ל או סמנכ"ל או נושא משרה אחר שאינו דירקטור	סך השווה לעד פי 3.5 תקרת השכר	-
נושאי משרה בתחום המכירות, השיווק והפיתוח העסקי	סך השווה לעד פי 3.5 תקרת השכר	סך השווה לעד פי 3.5 תקרת השכר כפועל יוצא של מכירות החברה ועמידה ביעדים

* כך שתקרת השכר למנכ"ל המפורטת בסעיף 6.1 מטה יחד עם תקרת הרכיבים המשתנים למנכ"ל המפורטת בטבלה שבסעיף 5.2 לעיל יסתכמו יחדיו לסך של 5 מיליון ש"ח.

6. רכיבי התגמול

6.1 תגמול קבוע

שכר הבסיס / דמי ניהול מהווה תגמול קבוע שמטרתו הענקת ודאות ויציבות לחברה ולנושאי המשרה בה. שכר הבסיס / דמי הניהול של כל נושא משרה, יקבע במהלך המשא ומתן להעסקתו בחברה, בין היתר, על פי הפרמטרים שבסעיף 3 לעיל.

נושאי המשרה יהיו זכאים לעלות שכר / דמי ניהול שנתיים אשר לא יעלו על התקרות המפורטות להלן (באלפי ש"ח) בגין כהונה במשרה מלאה (לעיל ולהלן: "תקרות השכר"):

תפקיד	תקרה
יו"ר דירקטוריון - פעיל	850
מנכ"ל	1,200
משנה למנכ"ל או סמנכ"ל או נושא משרה אחר שאינו דירקטור	900

תקרות השכר יהיו צמודות למדד המחירים לצרכן ממועד כניסתה לתוקף של מדיניות זו. יובהר כי תקרות השכר כוללות הטבות ותנאים נלווים כאמור בסעיפים 6.7.1 - 6.7.7, אולם לא כוללות הטבות ותנאים נלווים כאמור בסעיפים 6.7.8 - 6.7.9 (רכב וטלפון נייד).

6.2 מענק שנתי (תגמול משתנה)

נושאי המשרה בחברה עשויים להיות זכאים למענק שנתי בהתבסס על תכנית מענקים אשר תובא לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון ("תכנית המענקים"). מובהר, כי המענק השנתי לא ייחשב לכל עניין ודבר כשכר לרבות לא יקנה זכויות סוציאליות.

6.2.1 מענק שנתי למנכ"ל החברה: המענק השנתי למנכ"ל ייקבע בהתאם ליעדים מדידים אשר ייקבעו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון חברה מעת לעת, ובנוסף, עשוי המנכ"ל להיות זכאי למענק בהתאם לקריטריונים שאינם מדידים (קרי, מענק בשיקול דעת) שלא יעלה על 3 (שלוש) פעמים עלות השכר / דמי הניהול החודשיים של המנכ"ל.

6.2.2 מענק שנתי ליו"ר דירקטוריון - פעיל: המענק השנתי ליו"ר דירקטוריון פעיל ייקבע בהתאם ליעדים מדידים אשר ייקבעו על ידי האסיפה הכללית מעת לעת.

6.2.3 מענק שנתי לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל: ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לאשר תשלום מענק שנתי לנושאי המשרה הכפופים למנכ"ל החברה (שאינם דירקטורים ו/או מקרב בעלי השליטה בחברה) על פי קריטריונים הניתנים למדידה בלבד, או קריטריונים שאינם ניתנים למדידה בלבד (מענק בשיקול דעת) או שילוב של השניים יחד, בכפוף לתקרה הקבועה בסעיף 6.2.4 להלן. קריטריונים הניתנים למדידה כאמור ייקבעו על ידי מנכ"ל החברה מעת לעת.

6.2.4 תקרת המענק השנתי: בכל מקרה, המענקים השנתיים על פי סעיפים 6.2.1 ו- 6.2.2 לעיל, לא יעלו על התקרות המפורטות להלן ביחס לכל אחד מנושאי המשרה בחברה:

מענק שנתי מקסימלי כשיעור מתקרת השכר	תפקיד
150%	יו"ר דירקטוריון פעיל
150%	מנכ"ל
150%	נושא משרה הכפוף למנכ"ל

שקיפות היעדים – ככלל, מענק שנתי אשר יהווה חלק מתנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה שיובא לאישור האסיפה הכללית יכלול יעדים מדידים שקופים. ככל שכל או חלק מהמענק השנתי למנכ"ל או ליתר נושאי המשרה יכלול יעדים מדידים שאינם שקופים, תכלול החברה גילוי ביחס ליעדים אלו במסגרת הגילוי מכח תקנה 21 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970, למעט ככל שעל בסיס אותו יעד שולמו פחות מ- 3 משכורות חודשיות, או אם יש בגילוי היעד כדי לפגוע בחברה באופן ממשי או במקרים אחרים התואמים את עמדת רשות ניירות ערך בעניין.

6.3 מענק חתימה ומענק חד פעמי

בהתאם להוראות הדין, החברה רשאית להחליט על מתן מענק חתימה או מענק בגין העתקת מקום מגורים, לצורך גיוס נושא משרה חדש ("מענק חתימה"). בנוסף, תהא החברה רשאית להחליט על מתן מענק חד פעמי בגין מאמצים ניכרים מצד נושא משרה בחברה, במסגרת ביצוע עסקה ו/או פעולה אחרת כגון: רכישת ומכירת פעילויות ו/או נכסים, הקצאות פרטיות, גיוסי הון, הכנסת משקיעים, מיזוגים ו/או רכישות של החברה ו/או של מניותיה, פעולות הקשורות ביישום ו/או התאמה בעקבות שינויים רגולטוריים מיוחדים, הסכם שת"פ אסטרטגי, חתימה על הסכם משמעותי עם לקוח/ספק, חסכון משמעותי בהוצאות החברה וכיו"ב ("מענק חד פעמי").

כל אחד מהמענקים המפורטים לעיל לא יעלה 6 (שש) פעמים עלות השכר / דמי הניהול החודשיים. למען הסר ספק, מענק על פי סעיף קטן זה, יכול להינתן לנושא משרה, ללא קשר לזכאותו על פי תכנית המענקים השוטפת של החברה ולא יחולו עליו הוראות סעיפים 6.1 - 6.2 לעיל.

6.4 הוראות כלליות

הדירקטוריון רשאי להחליט לשנות את היעדים למי מנושאי המשרה בחברה לאחר המלצת ועדת התגמול, וזאת בכל מועד שיבחר במהלך אותה שנה, אם ישנן נסיבות מיוחדות (למשל - שינוי תפקיד במהלך השנה, כניסה של עסקאות חדשות המחייבות את נושא המשרה להסיט את תשומת ליבו הניהולית אליהן) או אירועים מהותיים שאירעו, המצדיקים את שינוי היעדים, לרבות אירועי מאקרו, גם אם באופן רטרואקטיבי, באופן המתבקש מהנסיבות או האירועים המיוחדים, והכול מבלי לפגוע בטובת החברה. כמו כן, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לנטרל תוצאות של אירועים מיוחדים ו/או חד פעמיים, כגון במקרה של אירועי מאקרו או אירועים חשבונאיים המשפיעים על היעדים הכמותיים המדידים.

6.4.1 אופן חישוב חלוקת המענק

מענק מבוסס יעדים ייקבע על-פי מידת עמידתו של נושא המשרה ביעדים שייקבעו עבורו לעד שנה (או יותר, אם כך נקבע בתכנית), המסתיימת בשנה עבודה משולם המענק.

6.4.2 אפשרות להפחתת מענק

לדירקטוריון מסורה הסמכות להפחית מסכום המענק שישולם בפועל, בהתחשב במצבה הכספי של החברה במועד אישור המענק ו/או באירועים חריגים ובלתי צפויים ו/או בנסיבות שעשויות להשפיע לרעה על מצבה הכספי של החברה בעתיד.

ככלל, המענקים השנתיים של נושאי המשרה ישולמו לנושאי המשרה בסמוך לאחר אישור הדוחות הכספיים השנתיים וחישוב המענקים השנתיים כמפורט לעיל. יחד עם זאת, החברה תהא רשאית לשלם מקדמות רבעוניות/חצי שנתיות על חשבון המענק השנתי המבוסס על רכיבים מדידים המבוססים על נתונים בדוחות הכספיים, על בסיס נתוני הדוחות הכספיים הסקורים הרבעוניים/חצי-שנתיים של החברה, לפי העניין, וזאת בכפוף להתחייבות נושא המשרה להשיב לחברה את ההפרש שבין סך המקדמות כאמור לבין סכום המענק השנתי שיקבע בפועל במקרה שבו המענק השנתי שיקבע בפועל כאמור יהיה נמוך מסך המקדמות ששולמו לנושא המשרה באותה שנה. יובהר כי החברה תהא רשאית לקזז את סכום ההשבה, כולו או מקצתו, מדמי הניהול ו/או משכר הבסיס ו/או מכל סכום אחר אותו יהיה זכאי נושא המשרה לקבל מהחברה וכי עד לקיומו ו/או החזר מלוא סכום ההשבה לא תשלם החברה כל או חלק ממענק שנתי נוסף לו זכאי נושא המשרה.

6.4.3 אפשרות להשבת סכומים מתוך מענק ששולם לנושא המשרה

תכנית המענקים תכלול תניה לפיה מתחייב כל נושא משרה הזכאי למענק להשיב לחברה, לפי העניין, את סכום המענק או חלק ממנו ככל שיתברר במהלך תקופה של שלוש שנים לאחר מועד תשלום המענק כאמור כי חישוב המענק בוצע על סמך נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה (restatement). השבה כאמור לא תחול במקרה של הצגה מחדש של דוחותיה הכספיים של החברה הנובעת משינוי בתקינה החשבונאית. הוראה כאמור עשויה לחול, בשינויים המחויבים, גם על החברה, ביחס לתשלומים מופחתים, ככל ששולמו, לנושא המשרה בגין נתונים מוטעים כאמור.

6.5 תגמול הוני

מעט לעת, ובכפוף לכל דין, עשויה החברה להעניק לנושאי המשרה תגמול הוני, לרבות אופציות למניות החברה הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ("הבורסה"), וכן אופציות המסולקות במזומן כגון פאנטום ומנגנונים דומים, וכן ~~למעט~~ מניות חסומות, יחידות מניה חסומות (RSU) וכדומה ("יחידות תגמול הוני"), ובלבד שלא יותר מ- 25% מהתגמול ההוני יהיה באמצעות יחידות מניה חסומות שאינן מותנות בביצועים, וזאת בהתאם לתכנית תגמול הוני שתאומצנה על ידי דירקטוריון החברה ("התכנית"). תגמול זה מהווה מנגנון ראוי לשימור ותמרוץ נושאי משרה תוך יצירת קרבת אינטרסים לאורך זמן בין נושאי המשרה לבעלי המניות.

הענקת יחידות התגמול ההוני תבוצע בהתבסס, בין היתר, על העקרונות הבאים:

6.5.1 יחידות התגמול ההוני יבשילו על-פני תקופה שלא תפחת משלוש שנים. תנאי ההבשלה עשויים לכלול גם הוראות בדבר האצת תקופת ההבשלה לפי שיקול דעת דירקטוריון החברה ו/או במקרים מסוימים כגון שינוי שליטה בחברה ו/או סיום העסקה בנסיבות מסוימות וכן בשל נסיבות מיוחדות כגון נכות או מוות חו"ח. ניתן יהיה להאיץ את יחידות התגמול ההוני כאמור עד למלוא הכמות אשר טרם הבשילה.

6.5.2 ביחס לכתבי אופציה - מחיר המימוש לא יפחת ממחיר הסגירה של מנית החברה בבורסה במועד ההחלטה בדירקטוריון על ההקצאה באופן אשר יהווה תמריץ ראוי

להשאת ערך החברה בטווח הארוך, ובכל מקרה לא יפחת מהמחיר הממוצע של מניות החברה בבורסה, במהלך 30 ימי המסחר שקדמו למועד ההחלטה בדירקטוריון בדבר ההקצאה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי בכפוף להחלטת דירקטוריון החברה, בנסיבות בהן הקצאת ניירות הערך לנושא משרה מסוים טעונה אישור אסיפה כללית, יכול שיחושב מחיר המימוש, בהתאם לעקרונות דלעיל, ביחס למועד אישור האסיפה הכללית. כמו כן, בנסיבות בהן נקבע בתוכנית הספציפית של נושא משרה מסוים מועד הענקה ספציפי שהינו מאוחר ממועד אישור הדירקטוריון או האסיפה הכללית (לפי העניין) מחיר המימוש יכול להיות מחושב, בהתאם לעקרונות דלעיל, ביחס למועד ההענקה שנקבע בתוכנית.

6.5.3 יחידות התגמול שתוקצינה במסגרת התכנית תהיינה ניתנות למימוש עד לא יאוחר מתום 10 שנים ממועד ההענקה.

6.5.4 השווי ההוגן המרבי (במועד החלטת הדירקטוריון) לסך יחידות התגמול ההוני שאינן מסולקות במזומן אשר תוקצנה לנושא משרה יחיד, על פי אחת משיטות הערכת השווי המקובלות אשר תיקבע על ידי הדירקטוריון, בחלוקה למספר שנות ההבשלה (ולא על בסיס חישוב חשבונאי), לא יעלה (ביחד עם המענקים כאמור בסעיפים 6.2 - 6.3 לעיל) על השיעורים המפורטים בטבלה שבסעיף 5.2 לעיל.

6.5.5 מגבלת תקרה ביחס ליחידות תגמול הוני המסולקות במזומן - במועד המימוש: הסכום המקסימלי במזומן שנושא משרה יחיד יוכל לקבל בגין מימוש כל יחידות התגמול ההוני המסולקות במזומן שהוענקו לו, לא יעלה על מכפלת התגמול הקבוע השנתי לו יהיה זכאי אותו נושא משרה בשנת ההענקה במספר השנים של כל תקופת ההבשלה.

6.5.6 דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, ככל שאישורה נדרש על פי דין, לאחר אישור ועדת התגמול, רשאים להאריך את מועד הפקיעה של יחידות התגמול ההוני, בעד 12 חודשים ביחס למועד הפקיעה המקורי, בהתקיים נסיבות אשר לדעת האורגנים הנ"ל הארכה האמור הנה מתאימה.

6.5.7 היקף הדילול המקסימאלי בגין ניירות הערך שיוענקו במסגרת התוכנית כאמור, לא יעלה על שיעור של 16% מההון המונפק של החברה (בדילול מלא) בעת הענקת ניירות הערך ובהתחשב בהן.

6.5.8 באפשרות החברה לקבוע כי יחידות התגמול ההוני תמומשנה באמצעות מנגנון של "מימוש נטו" (cashless).

6.5.9 בהתאם להוראות הדין, החברה תהא רשאית לקבוע הוראות נוספות לתגמול ההוני במסגרת תכניות התגמול ההוני או כתבי הענקה כפי שיאושרו מעת לעת על ידי האורגנים המוסמכים בחברה.

6.6 עדכון/שינוי תנאי כהונה

החברה רשאית לעדכן/לשנות את תנאי הכהונה וההעסקה (קרי, כל אחד מרכיבי התגמול (קבוע ומשתנה) של כל אחד מנושאי המשרה בחברה המפורטים להלן, ובלבד שהם תואמים את מדיניות התגמול, כמפורט להלן:

(א) שינוי שאינו מהותי בתנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה יעשה באישור ועדת התגמול בלבד ובלבד שהועדה אישרה כי השינוי בתנאי ההעסקה אינו מהותי ביחס לתנאים הקיימים.

(ב) שינוי שאינו מהותי בתנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה הכפופים למנכ"ל יאושר בידי מנכ"ל החברה.

יובהר כי שינוי מהותי בתנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה יעשה בהתאם לאישורים הנדרשים על פי דין וכל שינוי בתנאי העסקת בעלי השליטה או קרוביהם, לרבות שינוי לא מהותי, יהיה כפוף גם לאישור אסיפת בעלי מניות בהתאם להוראות הדין.

בסעיף זה, "שינוי לא מהותי" משמע שינוי בתנאי כהונה והעסקה של נושא המשרה, באופן שסך השינויים בתנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה לא יעלה (במונחים ריאליים) על 10% בשנה ו- 15% במצטבר לשלוש שנים, ביחס לעלות מכלול תנאי כהונתו והעסקת נושא המשרה שאושר במקור.

יובהר כי הקריטריונים ל- "שינוי לא מהותי" כאמור לעיל, יחולו בשינויים המחויבים, גם ביחס לשינוי לא מהותי בתנאי הכהונה וההעסקה של המנכ"ל, לעניין הוראות סעיף 272(ד) לחוק החברות.

6.7 תנאים נלווים והטבות נוספות לנושאי המשרה

ככל שתנאי כהונתו והעסקתו של נושא המשרה יכללו הוראות בקשר עם הנושאים המפורטים להלן, הם ייקבעו בהתאם לשיקולים ולקריטריונים הרלוונטיים המנויים בסעיף 2 לעיל, ובהתאם להנחיות להלן:

6.7.1 הפרשות פנסיוניות - החברה תפריש לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים ולקרן השתלמות על-פי הוראות הדין או הנוהג החל בעניין זה.

6.7.2 ביטוח אובדן כושר עבודה - החברה תבטח את נושא המשרה בביטוח אובדן כושר עבודה. הפרשות החברה לביטוח אובדן כושר עבודה לא יעלו על שיעור של 2.5% משכרו הקבוע של נושא המשרה.

6.7.3 קרן השתלמות - החברה ונושא המשרה יהיו רשאים להפריש מידי חודש לקרן השתלמות את הסכומים הנקובים במסגרת הסכם העסקה מתוך המשכורת החודשית.

6.7.4 חופשה שנתית - נושאי המשרה יהיו זכאים לחופשה שנתית כפי שנקבע בהסכמי ההעסקה האישיים אשר נחתמו עם כל אחד מנושאי המשרה.

6.7.5 חופשת מחלה - נושאי המשרה יהיו זכאים לימי מחלה כפי שנקבע בהסכמי ההעסקה האישיים שנחתמו עם כל אחד מנושאי המשרה. זכאות נושאי המשרה לצבירת ימי מחלה תהיה על-פי חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976.

6.7.6 דמי הבראה - נושאי המשרה יהיו זכאים לתשלום ימי הבראה ולערך יום הבראה על-פי צו ההרחבה הכללי במשק המרחיב את הוראות ההסכם כפי שנחתם בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית, ובהתאם לנהוג בקבוצה.

6.7.7 הטבות אחרות - החברה תהיה רשאית להעניק, מעת לעת, לנושא המשרה תנאים נלווים סבירים נוספים והטבות אחרות (כגון שי לחגים, ביטוח רפואי/ שיניים, בדיקות סקר רפואי שנתיות, מנוי ספרות מקצועית, הדרכות, השתלמויות, דמי חבר בגופים מקצועיים, סיבוס וכיו"ב), וזאת בהתאם למקובל בחברה ולנהליה בעניינים אלו. מעבר לכך, החברה עשויה להעמיד הלוואות לנושאי משרה בהתאם למדיניות אותה היא תקבע ביחס להעמדת הלוואות לעובדים בחברה ובכפוף לכל דין.

6.7.8 כלי רכב - החברה תהיה רשאית להעמיד לרשות נושא המשרה רכב לצרכי מילוי תפקידו או החזר נסיעות או לשלם לנושא המשרה סכום שווה ערך חלף כלי הרכב. ככל שהקצתה החברה רכב לנושא המשרה כאמור, היא תהא רשאית על פי שיקול דעתה לשאת בהוצאות החזקתו (בכפוף לנהלי החברה כפי שיקבעו מעת לעת) וכן תהא רשאית לגלם לנושא המשרה את שווי ההטבה לצרכי מס.

6.7.9 טלפון נייד - החברה תהיה רשאית להעמיד לרשות נושא המשרה מכשיר טלפון נייד, לשימוש, על-פי כלליה כפי שיקבעו מעת לעת. נושא המשרה יהיה זכאי להחזר מלוא הוצאות האחזקה והשימוש בטלפון הנייד בכפוף לכללי החברה כפי שיקבעו מעת לעת. החברה תהא רשאית לגלם לנושא המשרה את שווי ההטבה לצרכי מס.

6.7.10 הודעה מוקדמת - נושאי המשרה יהיו זכאים לתקופת הודעה מוקדמת בת עד 6 (שישה) חודשים, במהלכה ימשיכו נושאי המשרה בעבודתם בקבוצה עד לסיום תקופת ההודעה המוקדמת, אלא אם תבחר החברה שלא להעסיקם בתקופה זו או להעסיקם לתקופה

קצרה יותר, וזאת מבלי לפגוע בזכותם של נושאי המשרה לקבלת התגמול לו הוא זכאים על פי הסכמי ההעסקה עמם.

6.7.11 מענק פרישה/הסתגלות - החברה תהיה רשאית לאשר מענק פרישה/הסתגלות לנושא משרה בהיקף אשר לא יעלה על 6 (שש) פעמים עלות השכר / דמי הניהול חודשים. יובהר כי מענק הפרישה / הסתגלות יכול שיוענק בנוסף להודעה המוקדמת (המוגבלת לתקופת של עד שישה חודשים) ולא ייכלל בתקרות המענק השנתי המפורטות לעיל. כתנאי להענקת מענק הפרישה / הסתגלות, נושא המשרה יתחייב כלפי החברה כי ימנע מכל תחרות עם עסקי החברה, לאחר פרישתו מהחברה, למשך תקופה שלא תפחת ממספר החודשים בגינם שולם מענק הפרישה / הסתגלות, לאחר תום תקופת ההודעה המוקדמת (מבלי לגרוע מחובתו להימנע מתחרות בתקופת ההודעה המוקדמת).

6.7.12 נושאי המשרה יתחייבו בהתחייבויות מקובלות לשמירת סודיות ואי תחרות.

6.7.13 פיצויי פיטורים - נושאי המשרה יהיו זכאים לתשלום פיצויי פיטורים על-פי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג - 1963 ובכפוף לשיקול דעת החברה, כפי שנקבע במסגרת הסכמי ההעסקה עם נושאי המשרה.

6.7.14 החזר הוצאות - נושאי המשרה יהיו זכאים להחזר/תשלום הוצאות שיוציאו בפועל במסגרת תפקידם, לרבות הוצאות אירוח, שכירות ואחזקת רכב, טלפון, חניה, ארוחות, הוצאות נסיעה (לרבות נסיעות לחו"ל), ואש"ל, והכל בהתאם למדיניות החברה כפי שתקבע מעת לעת. יובהר כי הטבות ותנאים נלווים אלו לא יכללו בחישוב תקרות התגמול הקבוע המפורטות בסעיף 6.1 לעיל. לא קיימת תקרה לסך החזר הכספי האמור בסעיף זה.

6.7.15 ביטוח אחריות, שיפוי ופטור - החברה רשאית לבטח את נושאי המשרה בחברה (לרבות דירקטורים, מנכ"ל החברה ונושאי משרה הנמנים עם בעל השליטה בחברה או קרוביו), המכהנים ו/או כפי שיכנה בה מעת לעת, בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה לרבות מסוג Run-Off, בגין כהונתם בחברה, בתאגידים בשליטתה ובכל תאגיד אחר שבו נושאי המשרה יפעלו מטעם החברה, והכל במסגרת התנאים העיקריים המפורטים להלן:

1. כיסוי ביטוחי בגובה של עד 25 מיליון דולר ארה"ב לכלל המקרים

במצטבר של החברה בתקופת הביטוח;

2. הפרמיה וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד

עריכת הפוליסה, ובעלות שאינה מהותית לחברה;

3. סייגים כמקובל בפוליסות ביטוח דומות.

בכפוף להוראות כל דין, התקשרות החברה בקשר לביטוח אחריותם של נושאי המשרה בחברה בהתאם לתנאים העיקריים הנ"ל, במהלך תוקפה של מדיניות תגמול זו, תובא לאישור ועדת התגמול בלבד ולא תובא לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, ובלבד שההתקשרות היא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.

החברה רשאית להעניק לנושאי המשרה בחברה, כתבי שיפוי ו/או פטור בנוסח המקובל בחברה, כפי שיהיה, מעת לעת, בכפוף להוראות הדין ובכלל זה תקנון החברה. פטור כאמור, לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל השליטה בחברה או לנושא משרה בחברה יש עניין אישי בה.

7. תגמול לדירקטורים

דירקטורים חיצוניים/בלתי תלויים דירקטורים אחרים אשר אינם מכהנים במקביל כנושאי משרה יתוגמלו בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000 ("תקנות הגמול"), לרבות לעניין החברה תוכל להקצות גמול הוני

~~לדירקטורים (לרבות לדירקטורים חיצוניים ולדירקטורים בלתי תלויים) במועד מינויים או במועד חידוש מינויים, על פי הוראות הדין שיחולו במועד ההקצאה. דירקטורים אחרים אשר אינם מכהנים במקביל לנושאי משרה אולם מעמידים שירותים לחברה יכול שיתוגמלו בהתאם לתקנות הגמול כאמור לעיל ו/או בהתאם להוראות והמגבלות החלות על יו"ר פעיל כמפורט במדיניות זו.~~ בנוסף, דירקטורים בחברה עשויים להיות זכאים לביטוח אחריות נושאי משרה, פטור ושיפוי כמפורט בסעיף 6.7.15 לעיל. יובהר כי דירקטורים המכהנים גם כנושאי משרה לא יהיו זכאים לגמול דירקטורים בהתאם לתקנות הגמול. בנוסף ליתר תנאי התגמול שלהם כנושאי משרה.

* * *

נספח ו'

פרטים נוספים בהתאם לתוספת השישית לתקנות הדיווח (במונחי עלות שנתיים, באלפי ₪)*

שם	תפקיד	היקף משרה	שיעור החזקה בהון התאגיד**	שכר	מענק	תשלום מבוסס מניות	דמי ניהול	דמי ייעוץ	עמלה	אחר	ריבית	דמי שכירות	אחר (רכב)	סה"כ
ערן מימון	CTO ודירקטור	100%	1.52%	701	-	1,894	-	-	-	82	-	-	-	2,677
עודד רוזנברג	מנכ"ל ודירקטור	90%	1.58%	646	-	1,894	-	-	-	55	-	-	-	2,595
יום טוב סמיה	יו"ר דירקטוריון	20%	0.4%	-	-	556	-	162	-	-	-	-	-	718
רפאל קסטן	דירקטור ויועץ	עד 50%	0.02%	-	-	363	-	150	-	-	-	-	-	513

* הטבלה כוללת את נתוני התגמול כפי שאלו מופיעים בגילויי מכוח תקנה 21 בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2022, כאשר בעמודת תשלום מבוסס מניות התווסף שווי האופציות החדשות כשהוא מחולק לינארית לתקופת ההבשלה.

** נכון למועד הדוח.